



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

2/2024



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

• DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª GRUPO DE CÂMARAS	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	8
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	11
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	12
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	13
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	14
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	15
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	17
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	20
DIREITO PRIVADO 2	22
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	22
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	23
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	25
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	26
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	30
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	31
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	32
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	33
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	34
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	37
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	39
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	40
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43

• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	45
DIREITO PRIVADO 3.....	46
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	51
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
DIREITO EMPRESARIAL	62
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	62
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	63

DIREITO PRIVADO 1

1º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão rescindendo de u provimento a apelo, julgando procedente o pedido de imissão de posse de adquirentes do imóvel, ora réus – Imóvel originalmente objeto de alienação fiduciária em garantia – Devedores fiduciantes, ora autores, se tornaram inadimplentes, com consequente consolidação da propriedade fiduciária e leilões extrajudiciais – Consolidação da propriedade declarada nula em ação autônoma, com sentença passada em julgado – V. Acórdão que confirmou a nulidade, dotado de eficácia imediata, foi prolatado em data anterior à sentença de imissão de posse – Cancelamento da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário provoca necessariamente o cancelamento dos atos registrários ulteriores, em observância ao princípio da continuidade – Registro imobiliário tem natureza constitutiva e causal – Presunção que emana do registro imobiliário é relativa, e não absoluta em nosso ordenamento jurídico – Invalidação do título leva ao cancelamento do registro imobiliário do título aquisitivo dos ora réus – Comprador do imóvel não mais é titular do domínio – V. Acórdão rescindendo padece de erro de fato, pois entendeu que a anulação do registro anterior não afeta o registro da aquisição posterior e negou a existência de ação autônoma de nulidade da consolidação da propriedade fiduciária, quando esta já fora julgada. Comprador terá ação de evicção em face da instituição financeira que lhe vendeu imóvel, cuja consolidação da propriedade fiduciária foi anulada. Ação rescisória procedente.” (Ação Rescisória nº [2294665-58.2021.8.26.0000](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 12/12/23).

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE – Embargos à Execução – Sentença de procedência – Inconformismo manifestado pela embargada – Cabimento – Débito relativo à cobrança de mensalidades durante o aviso prévio de 60 dias - Valores que têm lastro administrativo no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, invalidada no âmbito da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 – Superveniência da Resolução Normativa ANS nº 455/2020 que, no âmbito administrativo, confirmou a invalidação - Exigência de aviso prévio de 60 dias para se efetivar o cancelamento unilateral que era descabida – Caso dos autos, contudo, em que houve utilização dos serviços durante o período – Enriquecimento sem causa que não se admite – Exigibilidade das respectivas mensalidades que deve ser reconhecida – Sentença reformada – Recurso provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1014744-98.2023.8.26.0576](#), Rel. Rui Cascardi, j. 07/02/24).

“COBRANÇA – Loteamento fechado – Taxa de melhoramento a título de contraprestação pelos serviços prestados pela administradora - Situação que difere das teses firmadas pelo STF no julgamento do Tema 492 e pelo STJ no julgamento do Tema 882 - Técnica de distinção (distinguishing) - Autora que não é associação de moradores, mas sim, sociedade empresária limitada que tem por objeto social a implantação, venda e administração de loteamentos - Hipótese, ademais, em que não se discute a respeito da liberdade de associação – Existência de previsão contratual expressa acerca da necessidade de arcar com a taxa de melhoramento do loteamento -

Ação procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001163-93.2021.8.26.0282](#), Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 20/02/24).

“Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor contra reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares aplicados ao seu contrato. Modalidades de reajuste que não são, por si só, abusivas ou ilegais, mas que dependem de justificação idônea, fundada em cálculos atuariais claros e precisos. Inexistência de prova segura da regularidade dos reajustes praticados pela ré. Expurgo determinado, com substituição pelos percentuais autorizados pela ANS para os contratos individuais e familiares no mesmo período. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1105543-63.2023.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 20/02/24).

“PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO. Denúncia vazia da estipulante. Imposição de pagamento das duas mensalidades subsequentes, a título de aviso prévio, além de multa. Inadmissibilidade. Disposição abusiva, à luz da legislação consumerista. Cláusula autorizada pelo art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa ANS nº 195/09. Dispositivo normativo declarado nulo no julgamento da ação coletiva nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitou pelo TRF2. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1105799-06.2023.8.26.0100](#), Rel. Francisco Loureiro, j. 20/02/24).

“Ação de regresso. Autora que efetuou o pagamento de débito tributário diretamente em execução fiscal, de modo a evitar risco ao imóvel que havia adquirido e que lá era objeto de ordem de penhora. Débito fiscal que, ao que se colhe das cópias da execução, estava prescrito, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de repetição da dívida prescrita. Arts. 306 e 882 do CC. Improcedência que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1117352-94.2016.8.26.0100](#), Rel. Claudio Godoy, j. 27/02/24).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação Cível – Justiça gratuita – Hipossuficiência não demonstrada – Gratuidade processual indeferida em primeiro grau – Pedido fundado em alegações genéricas – Análise da incapacidade financeira do inventariante e dos herdeiros que se mostra irrelevante – Ausência de demonstração de hipossuficiência ou alteração superveniente das condições financeiras do espólio apelante – Benefício negado. Usucapião – Natureza precária da posse da apelada não evidenciada – Pagamento do preço inicial que restou incontroverso – Herdeiros do apelante Nelson que não finalizaram o inventário deste e nem iniciaram os inventários do herdeiros já falecidos na época da negociação – Longo período de inércia dos herdeiros do apelante que restou evidenciado – Apelada que, durante tal lapso temporal, permaneceu na posse do imóvel sem qualquer oposição – Possibilidade de transmutação do caráter da posse de precária a “ad usucapionem” – Telegrama enviado à apelada no ano de 2019 que não se presta a obstar a pretensão autoral, na medida em que já ultrapassada na ocasião, em muito, o prazo da prescrição aquisitiva – Inércia atribuída ao apelante e seu herdeiros que não pode prejudicar a apelada – Acolhimento da tese externada pelo apelante que equivaleria a permitir que este obtivesse vantagens com a alegação da própria torpeza – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1031237-60.2021.8.26.0564](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 05/02/24).

“CONDOMÍNIO - Bem comum – Uso exclusivo pelo demandado e pela filha comum do casal – Extinção do condomínio com determinação de venda em hasta pública – Pedido do réu de prazo para alienação particular do bem – Não cabimento – Ausência de apresentação de interessados e proposta vantajosa – Apelo da autora que objetiva o arbitramento de alugueis – Impossibilidade – Prole beneficiada por residir no imóvel – IPTU – Rateio – Não configuração - Débito de responsabilidade daquele que usufruiu individualmente do imóvel - Sentença parcialmente reformada – Recurso do autor improvido, parcialmente provido o da ré.” (Apelação Cível nº [1033537-19.2022.8.26.0577](#), Rel. Álvaro Passos, j. 14/02/24).

“APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenizações por danos morais e materiais – Autor que necessita de tratamentos multidisciplinares para autismo – Oferta de tratamento em clínica situada em cidade distante daquela onde reside o autor – Sentença de procedência - Inconformismo da ré – Não demonstrada a oferta de prestação de serviços de forma apta a atender as necessidades do paciente – Justificada a busca de atendimento da forma particular e que deve ser custeada pelo plano de saúde – Necessário apenas afastar a condenação por danos morais, tendo em vista que não configurada conduta passível de autorizar a reparação por danos extrapatrimoniais – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1003307-11.2022.8.26.0539](#), Rel. José Carlos Ferreira Alves, j. 27/02/24).

“REINTEGRAÇÃO NA POSSE – CONSTRUÇÃO REALIZADA EM TERRENO ALHEIO NÃO É ÓBICE PARA A MEDIDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – EVENTUAL RESSARCIMENTO DESAFIA VIA ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO PELO USO A PARTIR DO APOSSAMENTO - DECISÃO MANTIDA NA SUA MÓR PARTE – APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA – RECURSO ADESIVO ACATADO.” (Apelação Cível nº [1003965-60.2021.8.26.0348](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 27/02/24).

“APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Rescisão Unilateral do Contrato realizada pela Ré – Cancelamento Unilateral que deve seguir as previsões normativas do Art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 – Sentença de Procedência em Parte – Insurgência do Autor – Pretensão de Condenação da Ré a indenizá-lo moralmente – Restou demonstrado, nos autos, que o atraso no pagamento das mensalidades ocorreu em período inferior a 30 (trinta) dias, com consequente rescisão por parte da Ré, em ato contrário às normas que regem os Planos de Saúde – Danos Morais – Autor que realizava tratamento pós-cirurgia acompanhado de médicos de diversas especialidades no momento da rescisão, se encontrando completamente desamparado perante o ilícito cometido pela Ré – Violação aos Princípios da Boa-Fé Objetiva e da Função Social do Contrato – Fatos narrados que extrapolam o mero aborrecimento – Agravamento da condição de dor e de abalo psicológico do Autor – Indenização Devida – Precedentes desta 2ª Câmara de Direito Privado – Sentença Reformada em Parte. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1117044-14.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana Paula Corrêa Patiño, j. 29/02/24).

“**AÇÃO CONDENATÓRIA.** Rede credenciada. Manutenção dos prestadores. Redução, porém, dos serviços realizados nos estabelecimentos. Prática que estabelece efetivo descredenciamento parcial. Exigência, nos mesmos moldes do art. 17, § 1º, da Lei 9.656/98, de substituição e de comunicação prévia aos segurados. Descumprimento que afasta a resistência da seguradora. Comunicação necessária, pois somente com a transparência é possível se buscar o atendimento e o tratamento que melhor atende os consumidores, segundo as possibilidades oferecidas. Precedentes. **APELO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000834-50.2023.8.26.0011](#), Rel. Donegá Morandini, j. 12/09/23).

“**INDENIZAÇÃO. DOAÇÃO DE ÓVULOS. DANO MORAL.** Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. 1. **CERCEAMENTO DE DEFESA.** Inocorrência. Prontuário médico não se prestaria a demonstrar suposto nexo causal entre procedimento de extração de óvulos e cólicas ou candidíase. 2. **DANO MORAL.** Inocorrência. Não tendo restado demonstrado nexo causal entre o procedimento realizado e os danos alegadamente experimentados, não há dever de indenizar (arts. 186, 927, CC). **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010580-82.2022.8.26.0008](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/09/23).

“**EMBARGOS DE TERCEIRO. DOAÇÃO A FILHA DEVEDORA NO PROCESSO DE ORIGEM. FRAUDE À EXECUÇÃO POR OMISSÃO DE REGISTRO.** Sentença de improcedência. Irresignação dos embargantes. Alegação de doação não concluída do imóvel à filha, executada pela apelada. Recolhimento do ITCMD e cadastro no registro municipal que revelam a consumação da doação realizada, embora não registrada na matrícula. Falta de registro que não demonstra a desistência da doação, mas a omissão intencional para obstar a execução. Fraude à execução (arts. 790, V, e 792, CPC). Sentença mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1064595-50.2021.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/09/23).

“**Agravo de Instrumento.** Falência. Decisão agravada que, entre outras deliberações, deferiu os pleitos formulados pelo síndico, para expedição de ofício ao respectivo Registro de Imóveis para obtenção de cópias de eventuais matrículas de imóveis existentes em nome dos ora Agravantes; deferiu a arrecadação das partes dos imóveis de matrículas nºs 17.144, 122.784, 122.785, cabentes à Mário Diegues; em relação ao imóvel de matrícula nº 137.047 deferiu o pedido de intimação das partes para esclarecimento sobre a partilha havida sobre esse bem e indeferiu o pleito dos ora Agravantes acerca da necessidade de comprovação de eventual benefício econômico por parte destes, pois já preclusa a matéria, em razão da desconsideração da personalidade jurídica já reconhecida. Insurgência. Parcial acolhida. Pretendida liquidação para aferição do benefício econômico auferido pelos Agravantes que se mostra descabida, pois já ocorrida a preclusão quanto ao reconhecimento dos requisitos legais que autorizaram a desconsideração da personalidade jurídica e, portanto, a responsabilização dos Agravantes pela dívida da falida. Bens que comprovadamente a Agravante teria adquirido posteriormente, por herança de seu genitor que, no entanto, devem ficar fora da arrecadação de bens realizada no presente processo, pois não ostentam qualquer relação com os atos que ensejaram a desconsideração da personalidade jurídica. Prevenção dessa Câmara em razão de recurso conhecido anteriormente à criação das Câmaras

Empresariais. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2136485-70.2023.8.26.0000](#), Rel. João Pazine Neto, j. 12/09/23).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Revogação de justiça gratuita. Elementos probatórios que não se ajustam à declarada hipossuficiência econômico-financeira de parte dos agravantes, que têm patrimônio e recebíveis incompatíveis com a benesse pleiteada. Presunção de necessidade, outrossim, relativa, cedendo prova em sentido oposto. Situação financeira da agravante T. que, *per si*, não exhibe tração suficiente para o deferimento do pedido. Natureza solidária da obrigação, nos termos do disposto no artigo 124, inciso I, do CTN. Precedente desta Câmara. Diferimento do recolhimento. Ausência das hipóteses previstas no artigo 5º, Lei n. 11.608/2003. Pedidos de expedição de ofício à OAB para apuração de infringência disciplinar, encaminhamento dos autos ao Ministério Público Criminal e condenação em litigância de má-fé, por outro lado, que não devem ser conhecidos, por falta de previsão no rol do artigo 1.015, do CPC. **AGRAVO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.**” (Agravado de Instrumento nº [2205357-40.2023.8.26.0000](#), Rel. Donegá Morandini, j. 31/10/23).

“**PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.** Autora diagnosticada com porfiria intermitente aguda. Prescrição do medicamento "givosirana". Negativa de cobertura mediante o argumento de que tal fármaco não está incluída no rol da ANS. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Acolhimento. Medicamento que não está, com efeito, listado no rol da ANS. Entretanto, a sua cobertura pode ser excepcionalmente deferida caso um dos requisitos do artigo 10, §13, da Lei nº 9.656/98. Pressupostos alternativos e não cumulativos. A despeito da ausência de exame pericial no caso concreto, extrai das provas documentais que o medicamento em questão é eficaz à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Médico assistente declarou que a autora não apresentou resposta ao tratamento com hematina, sendo que sofreu, em sequência, graves crises em agosto, setembro, outubro e em dezembro 2022, as quais, em todas as oportunidades, levaram à internação da autora em leito de unidade de tratamento intensivo. Exames e relatórios médicos que atestam que o fármaco em tela diminuiu, consideravelmente, os níveis de ácido aminolevulínico (ALA) e de porfobilinogênio (PBG) na urina da autora. Inexistência de outras crises desde então. Caso semelhante àquele da nota técnica nº 1187/2021 do Nat-Jus deste E. Tribunal de Justiça cujo parecer foi favorável. Comprovação do requisito do artigo 10, §13, I, da Lei nº 9.656/98. Parecer da CONITEC desfavorável à inclusão do medicamento no SUS que não altera a conclusão. Desnecessidade de análise do custo do medicamento por não se tratar de requisito do legislador para análise de cobertura excepcional. Medicamento cuja aplicação se dá em regime ambulatorial. Sentença reformada. Demanda julgada procedente. **APELO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1130686-88.2022.8.26.0100](#), Rel. Donegá Morandini, j. 31/10/23).

“**INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE LEGADO. INVIABILIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA INCABÍVEL.** Insurgência da inventariante, como legatária, contra a decisão que indeferiu a tutela de evidência para antecipação de legado. Manutenção. Pretensão à antecipação do exercício dos direitos do legado. Descabimento. Previsão excepcional do § único, do art. 647, do CPC, apenas para herdeiros e não legatários. Norma que reflete o disposto no art. 1.923, § 1º, do CC. Não configurada, ademais, hipótese de cabimento da tutela de evidência para a medida pretendida. (art. 311, CPC).

Antecipação, no mais, que implicaria possível interferência da legatária no funcionamento da companhia, que já foi repelida em decisão judicial. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2232179-66.2023.8.26.0000](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 31/10/23).

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IRREGULARIDADE DE EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA. ULTIMAÇÃO DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, condenando a ré a indenizar o valor de R\$ 95.297,31, de perdas e danos dos autores. Irresignação da ré. Ação anterior ajuizada pelos apelados que envolveu a declaração de nulidade de notificações enviadas para constituição deles em mora, da compra e venda com alienação fiduciária. Nulidade reconhecida, por excesso de cobrança, determinando a reabertura do prazo para purgação da mora. Cumprimento da obrigação que se tornou impossível, em decorrência de ultimação da execução da garantia fiduciária e alienação para terceiros de boa fé. Conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499, CPC). Apelante que assumiu o risco de invalidação da execução da garantia fiduciária. Indenização devida (arts. 247 e 248, CC). Mora dos compradores, porém, que foi reconhecida, mesmo que em valor inferior. Culpa concorrente dos apelados. Fixação da indenização em valor inferior (art. 945, CC). Aplicação por analogia do limite de 25% de valores pagos (art. 67-A, II, Lei 4.591/1964). Sentença parcialmente reformada, para fixar a indenização devida aos autores em 75% dos valores pagos, da compra do imóvel, e metade das despesas de escritura, registro e ITBI, tudo com correção monetária desde cada pagamento e com juros de mora desde a citação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012799-76.2022.8.26.0361](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 31/10/23).

“**APELAÇÃO. USUCAPIÃO. INTERESSE DE AGIR.** Inconformismo da autora contra extinção do feito na forma do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Pleito de reforma. Preliminar de nulidade afastada. Sentença suficientemente fundamentada. Mérito. Cabimento da pretensão. Autora que possui título executivo judicial, formado em demanda de obrigação de fazer, que determina à vendedora/construtora a outorga da escritura definitiva e, caso não o faça, permite o suprimento judicial da vontade da parte inerte. Hipótese, entretanto, que o dispositivo da r. sentença, proferida na demanda anterior, não especificou as vagas de garagem. Ademais, usucapião que, como modo originário de aquisição da propriedade, dispensará a apresentação de certidões negativas de débito, de responsabilidade da construtora, em local incerto e não sabido, e de discussão acerca da hipoteca em favor da instituição financeira, por dívida contraída pela vendedora, a qual não tem eficácia contra a apelante/adquirente (Súmula/STJ 308). Interesse de agir inequívoco. Requisitos da usucapião preenchidos. Posse mansa, pacífica, ininterrupta, de boa-fé e justo título, sem oposição por mais de duas décadas (CC, art. 1238 e 1242). Sentença reformada, para julgar procedente o pedido e declarar a usucapião dos imóveis em favor da apelante. Inversão do ônus da sucumbência. **Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1022739-69.2018.8.26.0405](#), Rel. Schmitt Corrêa, j. 14/11/23).

“Obrigação de fazer. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Arguição de litispendência. Questão já decidida pelo julgamento do agravo de instrumento nº 2164293-84.2022.8.26.0000. Sentença de improcedência mantida. Ausentes elementos que evidenciem o direito alegado pela Autora de que os anúncios violam direito à sua marca e imagem, além de afetar direito de terceiros (proprietários das unidades habitacionais), que não integram a lide. Ademais,

necessário o afastamento de imposição de obrigação de fazer genérica de retirada, pela Ré, de sua plataforma digital, de todos os anúncios referentes a unidades pertencentes ao empreendimento em questão. Verba honorária majorada. Matéria preliminar rejeitada e recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007974-72.2022.8.26.0011](#), Rel. João Pazine Neto, j. 28/11/23).

“APELAÇÃO CÍVEL. NOTÍCIAS VEICULADAS POR SINDICATO. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes, com condenação do Sindicato réu ao pagamento de indenização por danos morais (R\$ 20.000,00), determinação de exclusão das notícias veiculadas e retratação. Recurso do réu. Insurgência que não comporta acolhimento. Notícias que indicam possíveis irregularidades no setor radiológico de operadora de plano de saúde, com possibilidade de contaminação em massa. Sindicato que não diligenciou antes da divulgação das informações na busca pela informação verossímil, tampouco comprovou a existência de denúncias anônimas. Inspeção sanitária realizada em procedimento instaurado junto ao MPT que não constatou todas as irregularidades divulgadas. Conjunto probatório que indica a ausência de veracidade do conteúdo publicado e o intuito prejudicial das notícias. Sindicato que admitiu estar insatisfeito com o responsável pelas relações sindicais do grupo da autora e, por essa razão, faria as denúncias, que não se confirmaram. Réu, reincidente, condenado em processo anterior movido pela mesma operadora de plano de saúde. Abuso do direito à liberdade de expressão. Violação à honra objetiva da pessoa jurídica verificada no caso concreto. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”. (Apelação Cível nº [1009191-68.2022.8.26.0006](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 06/02/24).

“Agravado de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e declarou ineficaz a doação da Executada a seus filhos, no valor de R\$ 300.000,00, com determinação para que sobre ela recaia a penhora. Insurgência da Executada. Não acolhimento. Elementos colacionados ao processo que comprovam a ocorrência da hipótese prevista no artigo 792, IV, do Código de Processo Civil. Executada que, mesmo ciente da existência da ação de cobrança e indenizatória que tramitava contra si, capaz de reduzi-la à insolvência, deliberadamente esvaziou seu patrimônio com a realização de doações de valores a seus filhos. Fraude à execução configurada. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2014052-30.2024.8.26.0000](#), Rel. João Pazine Neto, j. 27/02/24).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de prestação de contas ajuizada por herdeira neta contra herdeira filha da falecida, por má gestão ou indevida utilização de poderes de administração derivados de representação sem mandato. Inadmissibilidade de substituir a vontade da falecida e questionar exercício do suposto mandato que não foi objeto de impugnação da mandante e inviabilidade de questionar herança de pessoa viva. O inventário aberto posteriormente não modifica a competência. Extinção bem decretada, por impossibilidade de julgamento de mérito e arbitramento justo de honorários. Não provimento dos recursos.” (Apelação Cível nº [1075571-19.2021.8.26.0100](#), Rel. Enio Zuliani, j. 22/02/24).

“Ação reivindicatória – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Reconsideração do despacho que indeferiu a gratuidade da justiça – Benefício concedido à apelante – Alegação de usucapião como matéria de defesa – Imóvel com área superior a 250m² – Inaplicabilidade do artigo 1.240 do Código Civil – Usucapião extraordinária não configurada – Não preenchimento do requisito temporal para o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Inteligência do artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil – Procedência da demanda reivindicatória – Sentença mantida – Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1004027-80.2022.8.26.0505](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 28/02/24).

“AÇÃO REVISIONAL - Instrumento Particular de Compra e Venda – Juros remuneratórios calculados pela Tabela Price – A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu – Prática de anatocismo que não decorre imediatamente da incidência dos juros calculados pela Tabela Price antes da entrega do bem – Precedentes – Correção monetária pelo IGP-M – Livre pactuação – Regularidade em sua aplicação – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004917-12.2021.8.26.0066](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 29/02/24).

“Apelação – Imissão na posse – Sentença que determinou a imissão na posse de imóvel, com a consequente desocupação - Irresignação do réu, aduzindo que é necessária prova de domínio pelo autor e que o adquiriu de boa-fé – Descabimento – Autor é o proprietário registral e tem legitimidade para propor ação de natureza petitoria – Instrumento de compra e venda firmado entre o réu e terceira pessoa, antigo representante da pessoa jurídica proprietária do imóvel, foi anulado em autos próprios - Sentença Mantida - Apelo improvido.” (Apelação Cível nº [1010846-58.2022.8.26.0529](#), Rel. Carlos Castilho Aguiar França, j. 29/02/24).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREPARO RECURSAL – Ausência de recolhimento – Determinação de recolhimento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do CPC – Apelante que o recolheu de modo insuficiente – Decisão que determinou sua complementação – Inadmissibilidade – Nulidade do decisum que ora se reconhece, diante da vedação legal expressa no §5º, do art. 1.007, do CPC, no sentido de não se admitir complementação de preparo na hipótese do § 4º, do art. 1.007, do CPC – Deserção configurada. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível nº [1012136-32.2020.8.26.0577](#), Rel. João Batista Vilhena, j. 05/02/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA SOFT INN – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – MORA DAS RÉS - MULTA PENAL POR ATRASO DEVIDA – SOLIDARIEDADE DAS RÉS BEM RECONHECIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1124531-40.2020.8.26.0100](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 28/02/24).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico - Procedência parcial do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento parcial do recurso da ré - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Ratificação da maioria dos fundamentos da sentença - Autora idosa acometida por gonartrose no joelho esquerdo - Cobertura do procedimento cirúrgico que se mostra devida - Dano moral configurado - Quantum indenizatório majorado para R\$ 10.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Sentença parcialmente reformada para elevar a indenização - Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.” (Apelação Cível nº [1014612-14.2023.8.26.0100](#), Rel. J.L. Mônaco da Silva, j. 28/02/24).

“AÇÃO DE USUCAPIÃO. Indeferimento da petição inicial. Apela o autor alegando cerceamento de defesa, construiu uma edícula e residiu por doze anos no imóvel objeto dos autos, não houve aquisição da posse, sendo objeto do pedido formulado o reconhecimento do seu exercício, apresentou rol de testemunhas para confirmar sua posse. Cabimento. O imóvel objeto dos autos está identificado. As circunstâncias relacionadas à forma da aquisição da posse e seu exercício, se de forma clandestina ou com *animus domini*, poderão ser esclarecidas no curso do processo, inclusive com a realização de prova pericial. Recurso provido para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.” (Apelação Cível nº [1006951-49.2022.8.26.0510](#), Rel. James Siano, j. 29/02/24).

“PLANO DE SAÚDE – Beneficiário acometida de diabetes mellitus, Hipercolesterolemia, Hipertrigliceridemia, Aumento de Enzimas Hepáticas, Hiperferritinemia, Hipovitaminose D e Ansiedade – Fornecimento de medicamentos de uso domiciliar – Tratamento não incluído no rol da ANS - Imprescindibilidade de instrução, para verificação se o tratamento prescrito ao autor deve ser coberto pelo plano de saúde, conforme parâmetros definidos pelo STJ no julgamento dos EREsps 1.889.704/SP e 1.886.929/SP - Necessidade de consulta ao NAT-Jus/TJSP, CONITEC e Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS - Partes que poderão juntar aos autos documentos elaborados por outros órgãos técnicos de renome, nacionais ou estrangeiros - Conversão do julgamento em diligência.” (Apelação Cível nº [1000541-11.2023.8.26.0228](#), Rel. Moreira Viegas, j. 29/02/24).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO. NÃO CABIMENTO. PARTES QUE ERAM CASADAS SOB REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE O TÍTULO DE CLUBE ESPORTIVO FORA ADQUIRIDO, AINDA DURANTE O CASAMENTO, POR EMPRESA FAMILIAR DE QUE É SÓCIO, MAS QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO APENAS EM NOME DA REQUERIDA. NÃO ESCLARECIDA A RAZÃO PELA QUAL O NEGÓCIO FORA FIRMADO EM BENEFÍCIO DA RÉ. DEMANDANTE QUE, TAMBÉM NO CURSO DO CASAMENTO, ADQUIRIU EMBARCAÇÃO AVALIADA EM MAIS DE UM MILHÃO DE REAIS EM NOME DA APELADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DO NEGÓCIO. CONCLUSÃO DE QUE, SOB O PRISMA DA BOA-FÉ, O DEMANDANTE REALIZOU O NEGÓCIO PARA BENEFICIAR A ESPOSA (NA MEDIDA EM QUE, SE DE MÁ-FÉ FOSSE, COGITAR-SE-IA DE EXPEDIENTE COM FIM FRAUDULENTO). ARREPENDIMENTO APÓS O FIM DO CASAMENTO QUE SE

REVELA TARDIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004557-77.2023.8.26.0011](#) , Rel. Vito Guglielmi, j. 29/02/24).

“**APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE** – Ação de obrigação de fazer. Beneficiária de plano de saúde com câncer de mama. Prescrição médica para utilização do fármaco Abemaciclibe 150mg. Recusa indevida. Sentença de procedência. Insurgência das partes. Valor da causa que deve representar o proveito econômico decorrente do valor do medicamento pelo prazo total do tratamento, no caso 24 meses. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados com base nos critérios do art. 85 do CPC. Sentença parcialmente reformada. **Recurso da autora provido, desprovido o do réu.**” (Apelação Cível nº [1058200-11.2022.8.26.0002](#), Rel. Costa Netto, j. 29/02/24).

“Apelação. Compromisso de Compra e Venda. Atraso na entrega da obra. Sentença de procedência. Insurgência das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada, uma vez que a devolução dos juros de obra decorre da própria mora das rés. Mérito. Divergência entre os prazos firmados no compromisso de compra e venda e no posterior contrato de financiamento firmado com a CEF. Prevalência do prazo previsto no primeiro. Afronta ao dever de informar o consumidor. Duplicidade que se interpreta de forma favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Atraso na entrega da obra configurado. Mora ocorrida a partir do término do prazo de tolerância de 180 dias. Lucros cessantes. Fixação em valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. Taxa de Evolução da Obra. Ilícitude da cobrança no período da mora da Construtora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1041885-05.2022.8.26.0002](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 29/02/24).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Inventário judicial. Concordância dos herdeiros. Autocomposição dos herdeiros por meio de partilha amigável somada ao valor do espólio tornou possível a conversão do rito processual para aquele previsto no art. 659, CPC. Arrolamento sumário. Sentença que homologou o plano de partilha anteriormente ao pagamento do ITCMD. Possibilidade. Inteligência da tese fixada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. Tema 1.074, STJ. Razões recursais contrárias a entendimento de Tribunal Superior. Incumbência do relator em atenção ao art. 932, IV, b, CPC. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000987-19.2016.8.26.0338](#), Rel. Pastorelo Kfourir, j. 23/02/24).

“Apelações – Consumidor – Sentença de procedência parcial – Recurso de ambas as partes – Mero inconformismo com o resultado do laudo produzido não justifica a realização de nova perícia – Prova pericial adequadamente realizada – Laudo claro e extremamente técnico – Questão controvertida na hipótese que exige conhecimentos técnicos para sua solução – Alegação de falha em tratamento odontológico que causou sequelas físicas e transtornos – Implante dentário defeituoso – Perícia concluiu ter havido falha na prestação dos serviços – Responsabilidade caracterizada – Danos materiais e morais existentes – Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1006495-93.2021.8.26.0006](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 26/02/24).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Usucapião extraordinária – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese no sentido da ocupação mansa e pacífica sobre imóvel – Não acolhimento – Prova constituída nos autos em sentido contrário – Inexistência de posse com ânimo de dono – Requisitos da prescrição aquisitiva não atendidos – Eventual pagamento de despesas relativas ao imóvel, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da usucapião – Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o art. 252 do RITJSP e o AgInt no REsp nº 2.026.618/MA do C. STJ – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007312-43.2017.8.26.0348](#), Rel. Fernando Reverendo Vidal Akaoui, j. 28/02/24).

“**APELAÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXCLUSÃO DO CONDOMÍNIO.** 1) Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do condomínio que cobrou a taxa condominial do adquirente em razão da responsabilidade estabelecido no contrato de compra e venda. Vendedora condenada a pagar as taxas antes da imissão na posse. Abusividade da cláusula que repassava a responsabilidade pelas taxas antes da imissão na posse reconhecida. Apelação do comprador contra a exclusão do condomínio. 2) Sentença mantida. A ilegalidade da cobrança decorre tão somente de abusividade do contrato de compra e venda, não concorrendo o condomínio, de tal forma que correta sua exclusão. 3) **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1055053-87.2022.8.26.0224](#), Rel. Lia Porto, j. 29/02/24).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR DESCUMPRIMENTO AO ESTATUTO SOCIAL** – Procedência – Insurgência dos réus – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença bem fundamentada, que analisou adequadamente as questões suscitadas e os documentos apresentados, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Mérito – É realmente incabível a demissão do administrador da Santa Casa, decidida em reunião extraordinária do Conselho de Administração, por contrariar o estatuto da instituição e por ser de competência exclusiva da Assembleia Geral – Recondução/readmissão do administrador legalmente autorizada pela Diretoria – Renúncia do provedor que realmente não pode ser admitida – Extinção da ação com relação ao corréu Clarindo Ferreira, em razão de seu falecimento – Inteligência do disposto no art. 485, IV e IX, do CPC – Decisão mantida – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1015694-61.2021.8.26.0032](#), Rel. Miguel Brandi, j. 29/02/24).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE** – Pretensão de declaração de abusividade de reajustes aplicados a contrato individual – Sentença de improcedência – Insurgência do beneficiário do plano de saúde – **1. Reajustes por faixa etária** – Validade da cláusula que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária – Recurso repetitivo (Tema 952) – Contrato anterior à Lei nº 9.656/98 – Disciplina dos reajustes por faixa etária deve ficar restrita ao estabelecido em cada contrato, observadas, quanto à abusividade dos percentuais, as normas do CDC e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da ANS – Cláusula contratual que não padece de ilegalidade em abstrato, mas cobrança, no caso concreto, que se mostrou abusiva – Escalonamento da variação dos prêmios que determinou ônus excessivo, na medida em que foram estabelecidas 7 faixas, sendo a última delas aos 71 anos de idade, sem que constasse no contrato o percentual de reajuste – Previsão,

ainda, de reajuste fixo de 5% para cada ano completo de idade a partir dos 71 anos – Quebra ao dever de informação – **2. Reajustes por sinistralidade/VCMH** – Ausência de previsão contratual acerca da aplicação de reajustes a este título – Necessidade de apuração de efetiva aplicação do reajustes, em sede de liquidação de sentença – Necessidade de restituição de eventuais valores pagos a maior – Valor correto do prêmio a ser apurado em fase de liquidação de sentença por meio de perícia atuarial – Deve ser considerado para fins de recálculo o período a partir da mudança de faixa etária (56 anos) – Relação jurídica de trato sucessivo – Cláusula contratual que pode ser revista a qualquer tempo (prescrição do fundo de direito) – Devolução dos valores pagos a maior, entretanto, que deve considerar a prescrição trienal – Aplicação do prazo trienal (art. 206, § 3º, IV, CC) – Recurso repetitivo (Tema 610) – **Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.**” (Apelação Cível nº [1006715-45.2022.8.26.0010](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 31/01/24).

“Apelação cível. Rescisão de compra e venda. Desistência do comprador. Improcedência do pedido. Inconformismo dos autores. Segundo o Tema 1095 do C. STJ, a lei 9514/97 incide apenas quando a alienação fiduciária está registrada em cartório e a parte foi devidamente constituída em mora, o que não ocorreu. Portanto, no presente caso, o fato de haver pacto de alienação fiduciária não impede a rescisão, com a fixação de percentual de retenção, a luz do CDC. Desistência por parte do comprador é direito potestativo, e não configura inadimplemento ou quebra antecipado do pacto ("anticipatory breach"), até porque foi concedida tutela de urgência suspendendo a cobrança de valores do contrato. Retenção segundo entendimento usual da Câmara (20% dos valores pagos). Acolhimento parcial do recurso, para o julgamento de parcial procedência do pedido, com retenção não de 10%, mas de 20% sobre os valores pagos. Inversão da sucumbência. Recurso parcialmente provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1002794-94.2021.8.26.0404](#), Rel. Silvério da Silva, j. 31/01/24).

“AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA e NÃO APRECIÇÃO DA RECONVENÇÃO – Recurso das partes – Não acolhimento – Realização de prova técnica, porém com a permanência de dúvidas acerca do real limite entre as propriedades. Alegação de posse contínua sobre porção entre os imóveis – Necessidade de prévia demarcação antecedendo à retificação do registro – Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001233-15.2019.8.26.0595](#), Rel. Benedito Antonio Okuno, j. 31/01/24).

“APELAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, QUE CONDENOU OS HERDEIROS, RESSALVANDO QUE O ESPÓLIO RESPONDE PELO DÉBITO NOS LIMITES DA HERANÇA. APELAÇÃO DA HERDEIRA – AUSÊNCIA DE BENS E DE INVENTÁRIO NEGATIVO NÃO IMPEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HERDEIROS QUE DEVEM FIGURAR NO POLO PASSIVO, REPRESENTANDO O ESPÓLIO. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE OBSERVOU QUE HERDEIROS RESPONDEM NOS LIMITES DA HERANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORES ADQUIRIRAM IMÓVEL DO FALECIDO. POSTERIORMENTE, DECLARADA FRAUDE À EXECUÇÃO, O BEM FOI ARREMATADO EM AÇÃO TRABALHISTA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA A PARTIR DO REGISTRO DA CARTA DE ARREMATACÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REGISTRO EM DEZEMBRO DE 2011. AÇÃO AJUIZADA EM JULHO DE 2014. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação Cível nº [1007566-83.2014.8.26.0004](#), Rel. Silvério da Silva, j. 21/02/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. Inadimplemento de obrigação pelo promitente vendedor, que deixou de apresentar as certidões no prazo estabelecido pelo contrato. Pretensão sujeita ao prazo decenal, previsto nos artigos 205 do Código Civil, cumulado com o artigo 2.028, do mesmo diploma legal e, ainda, artigo 178 do diploma revogado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Matéria que, apesar de poder ser reconhecida até mesmo de ofício, pelo Juízo, foi arguida pelos apelantes, nas razões de seu inconformismo, dando oportunidade ao apelado para se manifestar sobre o tema. Declaração da prescrição que se impõe. Alegação de usucapião que deve ser objeto de ação própria. Sentença reformada. Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1129542-26.2015.8.26.0100](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 30/01/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E RECONVENÇÃO. Ajuizamento pela compromissária compradora. Venda de lote de terreno localizado em área de preservação ambiental permanente, sem possibilidade de ocupação e edificação. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Irresignação da ré quanto ao julgamento da ação. Prejudicial de mérito de decadência. Correto afastamento. Tratando-se de pedido de rescisão contratual, cumulado com devolução de valores pagos, fundado no inadimplemento da vendedora, o prazo prescricional é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, ainda não decorrido na hipótese dos autos. Elementos dos autos, em especial os dois laudos periciais produzidos ao longo da instrução, que confirmam estar o lote de terreno adquirido pela autora em grande parte (92,30%) localizado em área de preservação ambiental permanente, o que revela a imprestabilidade do imóvel para fins de edificação. Declaração de rescisão do contrato que era de rigor, com a condenação da ré à devolução de todos os valores pagos pela autora, incluídos aqueles despendidos a título de tributos e taxas condominiais. Julgamento de procedência da ação mantido. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007918-58.2017.8.26.0223](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 30/01/24).

“DIREITO AUTORAL - Indenização por danos morais - Ré Google que inseriu as músicas do requerente em sua plataforma de streaming Youtube Music sem creditar a autoria da composição a ele - Sentença de parcial procedência para o fim de determinar à ré a divulgação do nome do autor, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00 - Pleito de que sejam mantidas as músicas na plataforma afastado - Inconformismo das duas partes - Responsabilidade da ré pela divulgação da obra sem creditar a autoria ao requerente reconhecida - Artigos 22, 24, inc. I e 108, da Lei nº 9.610/1998 - Dano moral caracterizado - Quantum debeatur adequadamente fixado em R\$ 15.000,00, considerando as peculiaridades do caso e quantidade de músicas divulgadas (5 músicas) - Termo inicial dos juros de mora contado do evento danoso, posto que se trata de relação extracontratual (Súmula 54 do C. STJ) - Impossibilidade de imposição à ré de manutenção das músicas na plataforma por ausência de amparo legal ou contratual, tendo sido a prática do ilícito dirimida pela via indenizatória - Divulgação do nome do autor como compositor das músicas descritas na inicial que, todavia, se impõe enquanto

permaneçam na plataforma - Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1051417-97.2022.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 30/01/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS E DE PROTEÇÃO A UM VEGETARIANISMO ÉTICO, COMPREENDENDO A DEFESA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS E DA SOCIEDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE A RÉ INSERIRA PROPAGANDA COM CONTEÚDO INVERÍDICO EM SEU PRODUTO ("BECEL"), EM CUJA COMPOSIÇÃO HAVIA INGREDIENTE DE ORIGEM ANIMAL, O QUE FORA INTENCIONALMENTE OCULTO DO PÚBLICO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ TIVESSE SE VALIDO DE PROPAGANDA ENGANOSA DIRECIONADA AO PÚBLICO EM GERAL, E QUE A RESPOSTA ENCAMINHADA PELA RÉ POR SEU SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR – SAC - ACERCA DA COMPOSIÇÃO DE SEU PRODUTO TINHA COMO DESTINATÁRIA UMA ÚNICA CONSUMIDORA, E QUE SE HÁ ESCUSAR A RÉ, SEGUNDO O JUÍZO DE ORIGEM, CONSIDERANDO QUE A INFORMAÇÃO NÃO PODIA SER PRESTADA IMEDIATAMENTE QUANTO A ASPECTOS QUE ENVOLVIAM SEGREDO INDUSTRIAL, E ESSENCIALMENTE TÉCNICOS. APELO DA AUTORA EM QUE, PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, AFIRMA QUE SE FEZ PROVADO NOS AUTOS QUE A RÉ INSERIU INFORMAÇÃO INVERÍDICA NA PROPAGANDA DE SEUS PRODUTOS, ENFATIZANDO A AUTORA QUE NÃO SE TRATA DE CONTROVERTER ACERCA DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO, MAS SIM DE UMA INFORMAÇÃO INTENCIONALMENTE INVERÍDICA REALIZADA PELA RÉ, SENDO ESSA A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO. APELO INSUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ TIVESSE SE UTILIZADO DE PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO À COMPOSIÇÃO DE UM DE SEUS PRODUTOS COMO ESTRATAGEM PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTELA. INFORMAÇÃO IMPRECISA QUANTO À ESSA COMPOSIÇÃO QUE FORA VEICULADA A APENAS UMA CONSUMIDORA PELO CANAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO QUE, VEICULADA POR ESSE CANAL DE COMUNICAÇÃO, É DE SER CARACTERIZADA COMO UMA INFORMAÇÃO NÃO TÉCNICA, OU QUE NÃO NECESSITA DE O SER. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE, FORMANDO A CAUSA DE PEDIR, PODERIA CONDUZIR À CARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE RESPONSABILIDADE CIVIL COMO OBJETIVA, MAS NÃO PRESCINDINDO DE A AUTORA FAZER PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE, DO QUE ELA NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.” (Apelação Cível nº [1074270-71.2020.8.26.0100](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 20/02/24).

“**NEGOCIAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.** Pagamento parcial do preço **(25% - equivalentes a R\$ 2.300.000,00)** em dinheiro e o restante **(75% - equivalentes a R\$ 6.900.000,00)** em ações de *holding* sediada nos Estados Unidos da América, com carência de um ano para a alienação dos ativos (até 02 de janeiro de 2002). Posterior descoberta de fraudes (agosto de 2002 - inconsistências nos balanços das empresas subsidiárias) que teria desvalorizado as ações da *holding*. Discussão instaurada acerca de eventual reparação material devida aos autores (alienantes / credores) frente ao comportamento da empresa ré que se utilizou, em dação em pagamento, das ações da *holding* americana, sem prejuízo da pretensão ao recebimento de multa contratual. **Sentença de improcedência fundada, basicamente, no risco assumido pelos autores de receber títulos de renda variável extremamente voláteis além de não terem realizado um estudo mais aprofundado da situação econômico-financeira da *holding* (*due diligence*), conforme recomendava a grandeza do negócio.** RECURSO VOLTADO À INVERSÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AGRAVO RETIDO interposto pelos autores em face da decisão proferida às fls. 553 que deixou de afastar os quesitos

números quatro e cinco apresentados pela parte ré - **APRECIÇÃO à vista de sua reiteração em razões recursais**. Improvimento, contudo, frente à irrelevância do teor dos quesitos apresentados e das respostas ofertadas (avaliação do valor das ações à luz do balanço da empresa e não à luz do valor de mercado) para o deslinde da presente ação judicial, conforme se discorrerá adiante. **MÉRITO** - Ausência de comprovação, por parte dos autores, de que as irregularidades (fraudes) constatadas nos balanços da empresa negociada em bolsa americana – e só anunciadas ao público sete meses após a data em que se encontravam liberados os apelantes / credores para a respectiva comercialização – tenha causado prejuízo direto aos demandantes. Ações dadas em pagamento que poderiam ter sido comercializadas (alienadas) desde 02 de janeiro de 2002, mas somente o foram, em parte, quando o mercado apresentou altas (março e maio de 2002), o que demonstra o caráter especulativo dos seus titulares que, nesse passo, também se sujeitam também às baixas. Sentença de improcedência mantida. **RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.**” (Apelação Cível nº [0044176-22.2004.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 27/02/24).

“Ação cominatória destinada à revisão de aumento de prêmios de apólice coletiva de seguro saúde por adesão, cumulada com a repetição de indébito - Decisão de Improcedência - Matérias preliminares rejeitadas - Legitimidade dos reajustes por sinistralidade, aumento de faixa etária e elevação dos custos médicos e operacionais anuais, indispensáveis à subsistência da operação negocial - Inaplicabilidade das diretrizes da agência reguladora, reservadas aos planos individuais/familiares - Majorações praticadas [106,55% e 15,5%] não constantes de dados atuariais transparentes e elementos precisos, por ora - Dúvida objetiva sobre a [i]licitude do procedimento - Necessidade de apuração dos índices/percentuais adotados/devidos mediante perícia especializada produzida na fase de liquidação - Observância da prescrição trienal - Sentença alterada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1139229-80.2022.8.26.0100](#), Rel. César Peixoto, j. 27/02/24).

“Apelações cíveis. Coisa comum. Arbitramento de aluguel (indenização por ocupação exclusiva de bem comum). Sentença de procedência parcial. Ocupação exclusiva da integralidade de bem imóvel por um dos condôminos. Obrigatoriedade de indenização ao outro. Interpretação dos artigos 1315, 1319 e 1326 do Código Civil. Impugnação ao valor dos locativos obtido pelo Perito Judicial. Laudo produzido obedeceu a métodos científicos e regulamentos setoriais, sendo lavrado por profissional da confiança do Juízo que merece credibilidade. Valor arbitrado em sentença atinente aos aluguéis definitivos deve retroagir até a data da citação, em substituição aos aluguéis fixados de forma provisória. Despesas condominiais e IPTU. Posse exclusiva do bem comum. Responsabilidade do réu, desde o início da sua ocupação exclusiva, no pagamento dos encargos relacionados ao imóvel. Seguro residencial e despesas com manutenção do imóvel. Admitida a imputação à autora do pagamento correspondente à sua cota parte. Interpretação do artigo 1315 do Código Civil. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Descabimento. Valor arbitrado atende aos critérios do artigo 85, § 2º do CPC. Alteração mínima da r. sentença não modifica a distribuição dos ônus da sucumbência que deve ser arcado integralmente pelo réu. Resultado. Recursos de apelação interpostos pela autora e pelo réu providos parcialmente.” (Apelação Cível nº [1016791-20.2016.8.26.0114](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 27/02/24).

“APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. Demandas conexas reunidas para julgamento conjunto. Insurgência da Prefeitura Municipal de Irapuã em face da improcedência de seu pleito e

do acolhimento do pedido usucapiendo formulado pelo outro demandante. Julgamento extra e ultra petita não configurado. Petição inicial emendada pelo apelado para alterar a modalidade de usucapião pleiteada. Singelo erro material que não implica em vício no julgamento do pedido. Pretérita posse da Municipalidade exercida em razão de comodato. Ausência de animus domini. Posse não qualificada. Ausência dos requisitos necessários para a aquisição originária do domínio. Prova documental e oral que comprova a posse continua e pacífica do terreno, exercida pelo recorrido como se fosse proprietário, pelo prazo previsto no art. 1.238 do CC. Lapso temporal aquisitivo que pode ser implementado no curso da demanda. Admissibilidade. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000496-47.2019.8.26.0648](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 27/02/24).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DECLARATÓRIA – Comprador falecido – Quitação de saldo devedor – Financiamento imobiliário com previsão de contratação de seguro para os eventos morte ou invalidez permanente – Financiamento imobiliário que deveria prever contratação de seguro para referida condição, sendo requisito essencial, nos termos do artigo 5º, inciso IV da lei 9.514/1997 - Seguro não contratado – Presunção de obrigação da vendedora na celebração do contrato e administração dos recursos - Responsabilidade da ré em arcar com os prejuízos sofridos pelo comprador – Quitação proporcional à cota-parte do falecido, das parcelas do saldo devedor a partir da citação – Parcial procedência da ação - Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1070088-98.2022.8.26.0576](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 06/02/24).

“APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Réu que, em rede social de amplo alcance (Twitter), afirmou que a autora é defensora do nazismo. Sentença acolhendo apenas o pedido indenizatório. Inconformismo do requerido. PRELIMINAR de nulidade da citação. NÃO ACOLHIMENTO. Inteligência do art. 248, § 4º, do CPC. Alegação de inexistência de ato ilícito ao argumento de que a liberdade de expressão é um sobredireito. Descabimento. Proteção especial da CF e da jurisprudência do STF que não atribui a um determinado direito natureza absoluta, ou seja, um direito que nunca encontra limites. Inteligência da combinação do art. 220, caput, com o art. 5º, caput, X, ambos da CF. Ato ilícito. Reconhecimento. Réu que, a partir da conduta de um dos membros da autora, generalizou a acusação de defensor do nazismo para os demais e, via de consequência, para a própria pessoa jurídica. Dano moral. Reconhecimento. Inteligência do art. 20, § 1º, da Lei 7.716/1989. Indenização fixada em R\$ 10.000,00. Redução. Inviabilidade. Valor aquém do arbitrado pela Câmara em caso semelhante. Sentença mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. Termo inicial dos juros de mora. Matéria de ordem pública. Correção *ex officio*. Admissibilidade. PRELIMINAR REJEITADA e RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO *EX OFFICIO*.” (Apelação Cível nº [1079451-48.2023.8.26.0100](#), Rel. Jair de Souza, j. 27/02/24).

“CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer – Autor que apresenta quadro compatível com Transtorno de Espectro Autista – Título judicial a reconhecer o dever da executada-agravada de custear integralmente o tratamento do exequente-agravante pelas técnicas e quantidades de sessões prescritas, mediante disponibilização de rede credenciada e, em caso de

ausência de prestador credenciado apto, de arcar com o pagamento integral das despesas cobradas por prestador escolhido pelo paciente – Alegação pelo paciente de que após dois anos contínuos, teria ocorrido interrupção abrupta de seu tratamento junto às clínicas particulares pela executada, com o oferecimento de outras clínicas credenciadas distantes de seu domicílio, que não estariam aptas à realização do tratamento que necessita – Contrariedade das partes quanto à distância entre os estabelecimentos e a residência do paciente – Reconhecida, no entanto, à luz do título judicial, a obrigação da executada de autorização e custeio do tratamento necessitado pelo agravante, nas mesmas clínicas em que vinha realizando seus atendimentos até cabal comprovação de estabelecimentos na rede credenciada que atendam aos requisitos de capacitação, distância e disponibilidade imediata, com planejamento de adaptação da criança – Decisão parcialmente reformada – AGRADO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2222399-05.2023.8.26.0000](#), Rel. Elcio Trujillo, j. 27/02/24).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO PARTICULAR DE BENS – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXECUTADOS - Irresignação com relação à decisão que homologou a proposta de alienação apresentada pela empresa Spadare Administradora de Bens Ltda. e determinou o depósito dos valores oferecidos – Alegação no sentido de que não observadas as regras impostas pelo próprio D. Juiz da causa para o processamento da alienação – Pretensão de revogação da homologação da proposta e determinação de nova avaliação - Subsidiariamente, requerem que seja considerada e homologada a proposta apresentada pela empresa T. F. Gurgel – Não acolhimento – Regras estabelecidas nos autos e aceitas pelas partes que foram devidamente observadas – Processamento da alienação que perdurou por seis meses, tendo o D. Juiz da causa homologado a melhor proposta – Valor aceito que não é inferior a 50% do valor da avaliação, cabendo lembrar que o Juiz da causa não precisa necessariamente considerar que o valor mínimo seja aquele apontado na avaliação – Desnecessidade de nova avaliação considerando que a alienação foi concluída com a apresentação de três propostas - Impossibilidade, ademais, de aceitação da proposta da empresa T. F. Gurgel por ser extemporânea. **Recurso não provido.**” (Agravado de Instrumento nº [2095502-29.2023.8.26.0000](#), Rel. Marino Neto, j. 22/02/24).

“LEGITIMIDADE PASSIVA – Ação indenizatória – Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida – Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – Nexo funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no outro – Responsabilidade objetiva e solidária da ré – Precedentes do E. TJSP – PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida – Hipótese em que a passageira do veículo sofreu lesão grave com fratura exposta decorrente da colisão do automóvel com outro veículo – Existência de nexo causal – Ausência de excludentes de responsabilidade – Danos morais configurados – Consequências do evento danoso e abalo psicológico sofrido pela passageira que extrapolam meros dissabores ordinários – Indenização majorada para R\$ 40.000,00, valor razoável e adequado aos fins colimados – Danos estéticos configurados em razão das cicatrizes existentes na perna da autora – Manutenção do *quantum* indenizatório arbitrado em primeiro grau (R\$ 10.000,00) – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1021872-71.2021.8.26.0114](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 22/02/24).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO PILOTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE E-COMMERCE PARA A EMPRESA AUTORA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A prova pericial produzida no feito não concluiu pela falha dos serviços prestados pelas rés, e os e-mails trocados entre as partes não revelam o descumprimento obrigacional – Não foram produzidas provas de que o faturamento da autora tenha caído em razão da utilização do software de e-commerce, e nem de que as reclamações contidas na plataforma digital Reclame Aqui

advenham do mesmo fato, e que tenha reduzido sua reputação no aludido sítio eletrônico – Improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1110411-65.2015.8.26.0100](#), Rel. Walter Fonseca, j. 22/02/24).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PETROBRAS. MANIPULAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CÂMBIO (TAXA PTAX). CARTEL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRELIMINARES DEVOLVIDAS EM CONTRARRAZÕES. COMPETÊNCIA. Pedido indenizatório por prática de ato ilícito. Ausência de interesse da Justiça Federal, tanto que o BACEN e a CVM se abstiveram de participar até mesmo como *amicus curiae*. Hipóteses do art. 109 do CF não configuradas. Competência da Justiça Estadual firmada. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Da causa de pedir e pedido dos quais decorre logicamente a conclusão. Pedido genérico. Admissibilidade. Inteligência do art. 324, § 1º, inc. II, do CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de agir da Autora Petrobras e legitimidade passiva das instituições financeiras Rés configuradas, consoante teoria da asserção. PRESCRIÇÃO. Recurso de apelação da Autora Petrobras. Pretensão indenizatória deduzida em face de 09 instituições financeiras por supostos danos sofridos em razão da prática de atos anticoncorrenciais por meio de cartel, em especial a manipulação da taxa PTAX no período de 2007 a 2013. Fatos amplamente divulgados na mídia ao menos desde o ano de 2013. Prescrição trienal da pretensão indenizatória configurada à luz da teoria objetiva da *actio nata*, pois a pretensão surgiu com a violação do direito, e não com a ciência do ato ilícito pela Autora. Inteligência do art. 206, § 3º, inc. V, c.c. art. 189 do Código Civil. Inaplicabilidade da teoria subjetiva da *actio nata*, por ausência de expressa previsão legal. Inaplicabilidade da Lei nº 14.470 de 16/11/2022, que introduziu o art. 46-A na Lei nº 12.529/2011 (Lei de Defesa da Concorrência), por se tratar de norma de direito material que alterou o prazo e termo inicial da prescrição e não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Princípio *tempus regit actum*. Recurso não provido. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso adesivo do Banco Santander. Dificuldade, antes da instrução probatória, de identificar a conduta individualizado dos ilícitos supostamente praticados pelos Corrêus e a extensão dos eventuais danos. Pedido genérico, fundado no art. 324, § 1º, inc. II, do CPC, pleiteando a condenação genérica dos Corrêus ao pagamento de indenização. Possibilidade. Valores bilionários mencionados na petição inicial a título exemplificativo, a fim de ilustrar o potencial lesivo dos supostos atos ilícitos das instituições financeiras cartelizadas e o volume do prejuízo que pode ter sido causado. Ausência de condições, *prima facie*, de estabelecer estimativas razoáveis e concretas dos danos sofridos, devendo ser aceita a formulação genérica. Valor da causa fixado em dez (10) milhões de reais que não é irrisório. Fixação dos honorários advocatícios na origem em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, que remunera condignamente os advogados. Incremento dos honorários em mais 5%, decorrência da sucumbência recursal da Autora Petrobras, totalizando o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido. Recurso de apelação da Autora Petrobras e recurso adesivo do Banco Santander não providos.” (Apelação Cível nº [1042501-11.2021.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 06/02/24).

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO. Empreitada. Reforma de imóvel residencial. Preço limite da obra estipulado em contrato. Cobrança de valores adicionais promovidos pelas contratadas após o término da obra.

Crédito inexigível. Valores referentes a serviços e materiais previstos em contrato e que deveriam integrar o preço teto. Serviços adicionais, que supostamente elevaram o preço da empreitada, não demonstrados a contento. Contrato, ademais, que previa consentimento prévio do autor para despesas que ultrapassassem o teto fixado, o que não restou provado. Desembolso de quantia superior ao teto pelo contratante para pagamento de serviços e materiais previstos em contrato. Direito ao reembolso. Revisão do contrato para majorar a contraprestação pelo serviço de administração da obra, em razão dos acréscimos ao projeto inicial promovidos pelo autor. Impossibilidade. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. Modificações que são naturais em tal tipo de atividade. Ausência de prova de suposta onerosidade excessiva para as rés e extrema vantagem para o autor. Dano moral. Inocorrência. Ofensas verbais contra sócios das rés, promovidas por e-mails privados, que não violam a sua honra objetiva. Sentença mantida no mérito. Sucumbência. Autor vencido em parte mínima na lide principal. Ônus da sucumbência que devem ser carreados às rés. Sentença reformada nesse ponto. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da condenação, conforme ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, caput, do CPC. Jurisprudência do STJ. Sentença mantida nesse ponto. Verba honorária majorada na demanda principal e na reconvenção. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto. Recurso das rés não provido. Recurso do autor provido em parte.” (Apelação Cível nº [1010447-55.2017.8.26.0286](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 20/02/24).

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – LEGALIDADE – PENHORA DE BEM IMÓVEL – alegação do município apelante de que parte do imóvel penhorado é área pública – descabimento – imóvel resultante da fusão de duas outras áreas, sendo que uma delas era de propriedade municipal até maio de 2015, quando foi transferida à executada no âmbito de operação urbana consorciada – transferência que se deu, todavia, de maneira incondicional e livre de qualquer ônus – municipalidade que, se assim desejasse, poderia ter mantido a natureza pública do bem ou vinculá-lo a uma finalidade pública por meio de diversos instrumentos existentes no ordenamento jurídico, mas assim não fez, o que denota que o imóvel deixou de ser público e passou à livre disponibilidade da sociedade empresária executada – bem que foi submetido ao regime de patrimônio de afetação, com alienação fiduciária de frações que seriam futuramente destinadas à comercialização – garantias constituídas em favor dos exequentes, ora apelados – dívida executada (debêntures) que decorre de obrigação vinculada à incorporação imobiliária – distrato celebrado entre a executada e o município apelante que não operou automático retorno de qualquer área ao patrimônio público, nem vincula os apelados – avença firmada, ademais, quando a executada não tinha mais a livre disponibilidade do bem – manutenção da rejeição dos embargos de terceiro, nos termos do art. 252 do RITJSP. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO** – verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa (R\$ 14.615.256,15) – Fazenda Pública – necessidade de observação dos percentuais gradativos previstos no art. 85, § 3º do CPC que, no caso dos autos, são de 5% a 8% – redução dos honorários para 5% sobre o valor atualizado da causa – quantia resultante que é suficiente para remunerar condignamente os advogados dos apelados – sentença reformada parcialmente apenas para tal fim. **Resultado: apelo parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1108625-73.2021.8.26.0100](#), Rel. Castro Figliolia, j. 20/02/24).

“RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Transporte marítimo de mercadorias. Avaria. Recebimento da carga recusado pelo comprador. Pretensão da exportadora de reaver o prejuízo da transportadora. Extinção do feito sem resolução do mérito. Incompetência da autoridade judiciária

brasileira para julgar a questão. Cláusula de eleição de foro estrangeiro estipulada no conhecimento de transporte. Abusividade. Hipossuficiência da autora, microempresa exportadora localizada no interior do Espírito Santo, para demandar a ré em foro internacional localizado em outro continente. Ausência de prejuízo à ré, representada por advogado e que já apresentou defesa nos autos, rebatendo um a um os argumentos da inicial. Cláusula ineficaz na espécie. Art. 25, § 2º c.c. art. 63, § 3º, do CPC. Precedentes. Sentença reformada. Retorno dos autos à Vara de origem, ante a necessidade de dilação probatória. Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1109173-64.2022.8.26.0100](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 20/02/24).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Devolução de contêiner – Procedência - RECONVENÇÃO -COBRANÇA - Sobrestadia de contêineres – Parcial procedência – Inconformismo – Preliminar de inépcia da reconvenção rejeitada – Documentos anexados que comprovam a relação comercial entre as partes e o atraso na devolução dos contêineres – Cláusula que condiciona a devolução do contêiner que se mostra abusiva por criar obstáculo à interrupção do prazo de sobrestadia - Incontrovertida devolução do contêiner com atraso, gerando o dever de indenizar - "Demurrage" que não tem natureza jurídica de cláusula penal, mas indenizatória, pelo descumprimento contratual – Dano material não comprovado pois pagamento foi realizado antes da solicitação de devolução do contêiner - Sentença retocada nesse aspecto – Recurso da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1004818-72.2022.8.26.0562](#), Rel. Heraldo de Oliveira, j. 21/02/24).

“Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Mútuo bancário. Negativa de contratação. Sentença de procedência parcial. Irresignação do banco réu. Verossimilhança das alegações autorais, corroboradas pelas peculiaridades do caso concreto. Autor foi ludibriado e não pretendia a obtenção de empréstimo, tendo recebido contato via whatsapp, por meio do qual foi orientado a realizar envio de fotografia (selfie) para prova de vida. Devolução do valor do mútuo rapidamente realizada. Nulidade da contratação. Dano moral não configurado. Ausência de fatos que pudessem gerar o dever indenizatório. Débito das parcelas obstado desde a primeira. Situação que não produziu humilhação ou sofrimento na esfera da dignidade do autor. Circunstância que caracterizou mero aborrecimento. Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca. Necessidade de repartição dos consectários legais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação Cível nº [1006461-31.2021.8.26.0229](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 21/02/24).

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – Rejeição – Hipótese em que a execução é embasada em sessenta e seis cédulas de crédito bancário, das quais oito contam com cláusula de eleição de foro para a comarca de Florianópolis-SC – Irrelevância da pactuação da cláusula de eleição de foro no caso em exame – Credor que pode optar por mover a execução no local do fato que deu origem ao título (CPC, art. 781, inciso V), isto é, no local da sua emissão, que é o município de São Paulo-SP – Existência, ademais, de conexão, a prevalecer sobre a cláusula de eleição de foro – Precedente do STJ – Arguição de incompetência relativa que não pode ser acolhida – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO

– DIFERIMENTO DAS CUSTAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – PRECLUSÃO - Pretensão de que seja concedida integralmente a gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que se operou a preclusão da possibilidade de alegação dessa matéria – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1059657-75.2022.8.26.0100](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 21/02/24).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Cumprimento de sentença. Ônus da produção de prova pericial. Executada que reiteradamente alega impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer, com pretensão de conversão da determinação em perdas e danos. Prova de seu interesse. Reconhecimento de litigância de má-fé com imposição de multa. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2308816-58.2023.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo De Barros Vidal, j. 08/02/24).

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RECONHECENDO O DIREITO A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS, CONTUDO, LIMITANDO TAL POSSIBILIDADE, HAJA VISTA QUE O CRÉDITO DE TITULARIDADE DA EXECUTADA NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA DÍVIDA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DO CONTRATO QUE ORIGINOU O CRÉDITO CEDIDO À EXECUTADA QUE DISPÕE SOBRE A SOLIDARIEDADE DA DÍVIDA, INCLUSIVE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE QUE DECORREU DA VONTADE DAS PARTES (ART. 265, DO CC). PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 368 E 369, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS, EM SUA TOTALIDADE, QUE DEVERÁ SER HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO E PRECEDIDA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELAS PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO E NÃO PROVIDO O AGRAVO DA EXEQUENTE.” (Agravado de Instrumento nº [2201217-60.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 08/02/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. "GOLPE DO EMPRÉSTIMO". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À RÉ MILLENNIUM BCP E PARCIAL PROCEDÊNCIA QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS QUANTIAS RECEBIDAS E DANOS MORAIS NO VALOR DE R\$ 22.000,00. RECURSO DO RÉU CARLOS EDUARDO RODRIGUES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, CONTUDO, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R\$ 8.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU VITOR VELARDO DA CRUZ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, CONTUDO, QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R\$ 8.000,00. RECURSO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO RÉU MILLENNIUM. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PELOS DANOS OCASIONADOS. PAGAMENTOS DIRECIONADO A TERCEIROS EFETUADOS ANTES MESMO DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA MESMO APÓS CONSTATADA A FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE, QUE NÃO OBSERVOU COM CAUTELA A SITUAÇÃO DE FATO. EXCLUDENTE DO ARTIGO 14, § 3º, INCISO II DO CDC. AUSÊNCIA DE

FALHA E NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1045850-38.2021.8.26.0224](#), Rel. César Zalaf, j. 08/02/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Possessória – Interdito Proibitório – Sentença de Improcedência – Insurgência que não prospera – Protestos violentos na sede do Autor – Ausência de prova peremptória a demonstrar a prática de tais atos aos Corréus – Incitação e liderança da turba – Condutas igualmente não comprovadas – Críticas realizadas em redes sociais – Irrelevância – Atos de livre manifestação e crítica – Direito Constitucionalmente garantido – Eventual abuso e propagação de "Fake News" que deve ser apurado em Ação própria – Responsabilidade civil que não pode se lastrear em mera presunção – Apelante que apenas descreve condutas em abstrato dos Requeridos – Inexistência de ato específico a gerar a turbação da posse, ou risco de novas manifestações violentas - Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001300-44.2018.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 08/02/24).

“Apelação – Ação anulatória, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Contrato de empréstimo – Alegação do autor que recebeu contato via WhatsApp da primeira requerida, HLN Consultora Financeira, ofertando descontos nas parcelas de empréstimos contraídos pelo autor, sob a condição de nova contratação de empréstimo – Demandante aceitou a proposta e efetuou a transferência aos fraudadores do valor recebido do novo empréstimo contraído perante o banco corréu – Nulidade desse contrato que deve ser reconhecida – Responsabilidade dos réus configuradas em face disso, inclusive do Banco Pan, nos termos do art. 14 do CDC e arts. 927, § único, e 932, inc. III, do Código Civil – Demandante que faz jus, em face disso, à restituição em dobro dos valores que lhe foram indevidamente descontados em decorrência desta contratação fraudulenta, nos termos do art. 42 do CDC – Dano moral também configurado - Demandante que faz jus à indenização por danos morais – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso do autor provido.” (Apelação Cível nº [1008000-60.2023.8.26.0100](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 09/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DO ARTIGO 489 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DO CASO. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM BLINDAGEM PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HOLDING FAMILIAR, COM POSTERIOR TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS AOS FILHOS DOS DEVEDORES. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA QUE PROPICIA A SUA DESCONSIDERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2333720-45.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 29/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APLICOU MULTA AO AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ART. 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRETENSÃO À REFORMA DA R. DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVANTE INTIMADA PARA INDICAR BENS À PENHORA NOS AUTOS. INÉRCIA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL, BEM COMO AOS PRECEITOS NORMATIVOS. MULTA CABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2239362-88.2023.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 29/02/24).

“Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por dano material e moral – Improcedência – Transferência via PIX realizada na conta do demandante após este ter recebido ligação informando sobre aplicação financeira em sua conta – Demandante que, seguindo as orientações do suposto preposto do banco, foi induzido a erro, transferindo via PIX valor para conta de terceiro – Inexistência de culpa do autor – Falha no sistema de proteção do banco evidenciada – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a ausência de falhas na prestação de seus serviços, do qual não se desincumbiu - Demandante que faz jus à reparação integral do valor relativo à transação impugnada – Devolução em dobro, porém, descabida – Ausência de má-fé na conduta do réu – Dano moral, porém, configurado, também devendo ser reparado pelo réu - Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente - Recurso do autor provido em parte.” (Apelação Cível nº [1005298-55.2023.8.26.0161](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 29/02/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. "Golpe do SMS". Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência em parte. Inconformismo do Banco Réu, Acolhimento, em parte mínima. Autora, após receber mensagem de texto em seu celular, a qual informava sobre operação bancária por ela desconhecida, efetuou procedimento solicitado por suposto Preposto bancário e transferiu numerário à golpista. Dados pessoais e bancários sigilosos em posse de terceiro fraudador. Induzimento em inevitável erro. Falha no dever de segurança, inerente à prestação de serviços bancários. Responsabilidade objetiva do Banco Réu. Inteligência da Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca configurada. Inteligência do artigo 86, do Código de Processo Civil. Sentença reformada, em parte mínima. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1105622-76.2022.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 29/02/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA AFASTADA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE RESULTOU COMPROVADO. AVARIA EM PARTE DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS. SUB-ROGAÇÃO DA AUTORA NOS DIREITOS DA SEGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRÉS PELO RESSARCIMENTO. NECESSÁRIO ABATIMENTO DO VALOR ALCANÇADO COM A VENDA DO "SALVADO". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006297-94.2023.8.26.0003](#), Rel. César Zalaf, j. 29/02/24).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Contrato c.c. Indenização por danos morais. Consórcio. Cota Contemplada. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Hipótese em que restou comprovado documentalmente nos Autos, que o Contrato de Consórcio foi regularmente aderido pelo Autor. Autor que pretendia a contratação de empréstimo financeiro por meio de compra de cota contemplada de consórcio. Comprovação da oferta por meio das provas colacionadas. Responsabilidade objetiva da Administradora do Consórcio. Valor adiantado pelo

negócio realizado que deve ser devolvido. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014011-95.2020.8.26.0008](#), Rel. Penna Machado, j. 29/02/24).

“Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada – Bloqueio de montante disponível em conta bancária da agravante – Responsabilidade pela transferência para conta judicial que não deve ser imputada à executada – Montante bloqueado para garantia do juízo que não se confunde com pagamento voluntário – Tema nº 677 do STJ (REsp nº 1.820.963-SP) – Ausência de perdas e danos – Cálculo do exequente que deverá considerar a quantia bloqueada no valor de R\$ 826.729,45 – Levantamento a ser providenciado pelo exequente – Acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe – Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2309825-55.2023.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 29/02/24).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO FEITO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSOS. 1- APELAÇÃO (AUTORA) - CONTRATO FRAUDULENTO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. 1.1. RESPONSABILIDADE DA TABELIÃ DE NOTAS - ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMA FALSA - DOCUMENTOS UTILIZADOS PELA FRAUDADORA VALI-DADOS PELO SISTEMA E TIDOS COMO LEGÍTIMOS POR OUTROS DELEGATÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, PASSAN-DO LONGE DA HIPÓTESE DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA NA AUTENTICAÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA - ART. 22 DA LEI Nº 8.935/94 E INTELIGÊNCIA DO TEMA 777 DO STF - RESPONSABILIDADE DA TITULAR DO TABELIONATO NÃO COMPROVADA. 1.2. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO EFETIVADO PELA AUTORA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA NA BOCA DO CAIXA - RETORNO À AGÊNCIA BANCÁRIA, POUCOS MINUTOS DEPOIS, INFORMANDO TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE - PEDIDO DE BLOQUEIO DO RESPECTIVO MONTANTE NÃO ATENDIDO PELA CASA BANCÁRIA, QUE ORIENTOU SUA CLIENTE A PROCURAR A AGÊNCIA DE SUA CONTA, SITUADA EM OUTRA CIDADE - OMISSÃO QUE OCASIONOU A PERDA DEFINITIVA DOS VALORES QUE PODERIAM TER SIDO RECUPERADOS - CONTA DESTINATÁRIA UTILIZADA PARA A PRÁTICA CRIMINOSA - NÃO APRESENTAÇÃO DA FICHA DE ABERTURA - REGULARIDADE NÃO COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEIOS HÁBEIS PARA IMPEDIR QUE A FRAUDE PRODUZISSE EFEITOS DANOSOS APÓS CIÊNCIA DO OCORRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM A CORREQUERIDA FABIANA - DEVER DE REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS. 1.3. DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1.3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2- APELAÇÃO (LITISDENUNCIANTE) - DENUNCIANTE VENCEDORA DA LIDE PRINCIPAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DENUNCIADA NA LIDE SECUNDÁRIA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO PELA SEGURADORA - IRRELEVÂNCIA - PEDIDO SEQUER EXAMINADO - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS. 3- RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA LITISDENUNCIANTE DESPROVIDO, MAJORADOS OS HONORÁRIOS.” (Apelação Cível nº [1026105-59.2021.8.26.0002](#), Rel. Carlos Abrão, j. 29/02/24).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINER ("DEMURRAGE"). ILEGITIMIDADE ATIVA. Não configuração. Autora que se mostrou importadora e proprietária da carga, a legitimar a propositura da presente ação para devolução do cofre vazio e fixação do termo final de cobrança pelos dias de atraso. Exigência de sobre-estadia antecipada. Prática abusiva. Ausência de previsão contratual para tal prática. Violação do princípio da boa-fé objetiva. Existência de outras formas de compelir o devedor a realizar o pagamento disponibilizadas ao credor. Entrega realizada após tutela de urgência. Obrigação cumprida. Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1012123-10.2022.8.26.0562](#), Rel. Jairo Brazil, j. 20/02/24).

“**Apelação Cível.** Ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial. Promessa de compra e venda de fração ideal de terreno vinculada à futura unidade autônoma, em incorporação imobiliária ("apartamento na planta"). Inadimplemento do promitente comprador. Inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) a contrato celebrado antes de sua vigência (C.STJ, REsp 1.635.428/SC). Financiamento obstado por falta de documentação exigida pela instituição financeira e que deveria ter sido fornecida pela incorporadora. Inocorrência. Documentação exigida em prévia ação de obrigação de fazer, entregue pela incorporadora em sede de cumprimento de sentença, havendo inovação do adquirente quanto aos documentos necessários. Notificação do adquirente para purgar a mora, seguida de resolução unilateral do contrato, fundada em cláusula contratual embasada no Decreto-Lei nº 745/1969, com subsequente leilão extrajudicial do bem, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.591/1964. Descabimento. Compromisso de compra e venda que se submete, atualmente, a quádruplo regime jurídico, de acordo com a natureza do imóvel (imóveis urbanos loteados, imóveis rurais loteados, imóveis não loteados e imóveis em incorporações imobiliárias). Aplicação do Decreto-Lei nº 745/1969 restrita aos imóveis não loteados. Contrato firmado em incorporação imobiliária com regime de construção por conta e risco do incorporador ou "a preço global" (Lei nº 4.591/1964, arts. 41 e 43). Alienação extrajudicial, da unidade de adquirente inadimplente, que se restringe à incorporação com regime de construção por administração ou "a preço de custo" (Lei nº 4.591/1964, art. 63). Precedentes. Imprescindibilidade, na hipótese, de ação judicial para resolução do contrato. Sentença de improcedência reformada, para se declarar a nulidade da rescisão contratual, do leilão extrajudicial, da adjudicação à promitente vendedora, da posterior alienação e arrematação por terceiros, e do subsequente registro na matrícula do imóvel, mantida a declaração de ilegitimidade passiva da leiloeira, deferindo-se ao autor a justiça gratuita em razão de sua hipossuficiência econômica. **Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da incorporadora que pretendia a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais.**” (Apelação Cível nº [1023354- 96.2021.8.26.0100](#), Rel. Elói Estevão Trolly, j. 21/02/24).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de indenização por danos materiais – Transporte marítimo – Pedido fundamentado na alegação de contratação de transporte rodoviário da carga perecível, a fim de providenciar o embarque na data e no navio predeterminados – Comunicação de omissão de porto na rota predeterminada e consequente rolagem da carga para outro navio – Dinâmica natural do mercado

que deve ser prevista pelo exportador a fim de mitigar prejuízos – Improcedência mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000815-40.2023.8.26.0562](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 30/01/24).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autora que se insurgem contra despesas realizada por meio de cartão de crédito – Ônus da instituição financeira demonstrar a regularidade das operações – Responsabilidade objetiva – Inexigibilidade reconhecida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1040981-45.2023.8.26.0100](#), Rel. Eduardo Velho, j. 07/02/24).

“APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. 1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato (empréstimo pessoal). Insurgência recursal da autora pedindo a nulidade dos juros remuneratórios contratados e consequente substituição pela taxa média de juros divulgada pelo BACEN, mas para a modalidade de empréstimo "consignado". **2. MODALIDADE CONTRATUAL.** Contrato que não se equipara ao empréstimo consignado, pois o pagamento é feito mediante desconto em conta e, por isso, deve ser auferida a taxa média do BACEN para a modalidade da operação (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física). **3. JUROS ABUSIVOS.** Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596), sendo excepcional o reconhecimento da abusividade, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios de 20% ao mês (ou 791,61% ao ano), pois: a) a taxa de juros contratada é superior ao triplo da taxa média mensal estabelecida pelo Banco Central (5,32% ao mês); b) há elevada discrepância entre o custo de captação do recurso e os juros cobrados; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6º, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física). **4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.** Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em abril de 2021, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542). **5. VERBAS SUCUMBENCIAIS.** As despesas e honorários advocatícios sucumbenciais devem ser impostos à parte requerida, uma vez que a autora decaiu em parte mínima (CPC/15, art. 86, par. ún.). Fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do § 2º, do art. 85, do CPC/15. Orientação do C. STJ (Tema 1076). **6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007597-04.2023.8.26.0032](#), Rel. Luís H. B. Franzé, j. 21/02/24).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato discutido. Débito inexigível. DANO MORAL. Contratação de cartão de crédito consignado mediante fraude. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R\$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Verba honorária majorada para 20% sobre o valor da condenação, a fim de remunerar o trabalho desenvolvido pelo

patrono da autora de forma mais adequada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000421-51.2021.8.26.0417](#), Rel. Afonso Bráz, j. 27/02/24).

“APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Sentença de parcial procedência, arbitrando-se indenização em R\$ 1.000,00 (hum mil reais) - Recurso da autora – Pretensão que visa à majoração da verba indenizatória – Acolhimento – Réu que não demonstra a efetiva contratação e débito existentes com a autora – Ônus que lhe incumbia – Inteligência do art. 373, II, CPC – Anotação restritiva irregular - Danos morais caracterizados - Quantum majorado para R\$ 10 mil (dez mil reais) – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença alterada - Recurso da autora provido.” (Apelação Cível nº [1020839-14.2023.8.26.0005](#), Rel. Irineu Fava, j. 28/02/24).

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Apelante que se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Concessão da benesse é a medida que se impõe. REVISÃO – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifa de cadastro – Admissibilidade – Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Abusividade, ante a ausência de comprovação dos serviços prestados – Resp nº 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp nº 1639320/SP (Tema 972) – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC/73) – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1020742-23.2023.8.26.0002](#), Rel. Souza Lopes, j. 29/02/24).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. TARIFA DE REGISTRO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto – Serviço devidamente prestado. 2. AVALIAÇÃO DE BEM – Cobrança admitida – Abusividade, contudo, verificada no caso concreto – Ausência de comprovação pelo banco acerca da efetiva prestação do servido – Instituição bancária não carreteu documentos a este respeito com a contestação – Restituição determinada. 3. PRÊMIO DE SEGURO – Ausência de indícios de vícios de consentimento quando da contratação do seguro prestamista – Parte autora, ademais, que permaneceu segurada e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022543-26.2023.8.26.0405](#), Rel. Sergio Gomes, j. 09/02/24).

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de financiamento de imóvel. Insurgência autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento. RECURSO CALCADO NA TEORIA DA IMPREVISÃO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E REDUÇÃO DE RENDA PELA PANDEMIA DE COVID/19. Contradição entre os argumentos. Desemprego ocorrido antes do agravamento do quadro pandêmico. Evento previsível. Legislação especial mencionada na r. sentença que obsta a redução das parcelas. Ausência de exagerada vantagem ao banco apelado. Contrato com parcelas fixas. Revisão de contrato que é medida excepcional. SENTENÇA MANTIDA com o acréscimo de fundamentação em

Segundo Grau. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1083657-42.2022.8.26.0100](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 19/02/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – VOO INTERNACIONAL – Sentença de procedência que condenou a ré ao pagamento da quantia de R\$ 39.069,95, a título de danos materiais com abatimento do valor pago pelo voo original e R\$ 20.000, 00 a título de danos morais. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE PARCIAL: Cancelamento de voo e falha na prestação de serviço. Culpa exclusiva de terceiros não configurada. Configuração da cadeia de fornecimento. Aplicação do art. 26, da resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. Não houve demonstração mínima de assistência aos passageiros e os custos adicionais foram suportados pelos consumidores em última hora. Danos materiais configurados, que devem ser ressarcidos integralmente, sem o abatimento do valor da passagem original. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor bem fixado, considerando-se as características dos fatos, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1088217-27.2022.8.26.0100](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 23/02/24).

“Consignação em pagamento – Parcela vencida de contrato bancário – Financiamento de veículo – Disputa do valor devido – Montante de encargos incidentes por conta de pagamento a destempo – Limitação da lide – Artigos 539 e seguintes, do CPC – Reconhecimento – Julgamento da causa como hipótese de revisão contratual – Descabimento – Ausência de adstrição do julgado com o pedido inicial e respectiva causa de pedir – Princípio da congruência – Inobservância ao disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC – Nulidade – Reconhecimento – Sentença "extra petita" – Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3º do Código de Processo Civil – Supressão de instância incabível – Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1069411-07.2023.8.26.0100](#), Rel. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 26/02/24).

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato, com pedido de repetição de indébito – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recurso da instituição financeira ré. ABUSIVIDADE CONTRATUAL – Não ocorrência – Entendimento do STJ consolidado no julgamento dos REsp nº 1.251.331/RS, nº 1.578.553/SP e nº 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Validade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem – Previsão em regulação bancária e devida prestação do serviço – Seguro prestamista – Contratação em instrumento apartado, demonstrando ciência, anuência e liberdade da requerente quanto a sua pactuação – Ausência de demonstração, pela autora, de cerceamento de sua liberdade contratual – Ação improcedente. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1021712-47.2023.8.26.0576](#), Rel. Helio Faria, j. 29/02/24).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública - Sentença de procedência – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 2. Alegação da ré de perda superveniente do interesse de agir, em virtude da implementação de rota alternativa para fornecimento dos serviços de telefonia e internet. Rejeição da preliminar. Perda superveniente do interesse de agir adstrita às hipóteses em que não há mais necessidade de

prosseguir com a ação para obtenção do resultado útil que pretendia o autor quando a propôs. Caso dos autos em que a ação civil pública está fundada em obrigação de trato sucessivo, não se vislumbrando, ainda, o cumprimento total da pretensão autoral – 3. Ação civil pública manejada por municipalidade, com vistas a compelir a concessionária de serviços públicos ré a fornecer serviços de telefonia e internet de modo ininterrupto e adequado em seus limites territoriais – Aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº 8.987/95 e do Decreto nº 8.771/16, que prevê a necessidade de criação de rotas alternativas de rede como forma de evitar a indevida interrupção e oscilação no fornecimento de sinal de internet – Falha na prestação dos serviços da ré devidamente constatada em perícia judicial, a despeito de a ré atender aos indicadores de qualidade da ANATEL – Prova dos autos a revelar que, até a efetiva instalação da rota alternativa de rede, foi constatado o registro de interrupção dos serviços de internet e telefonia por várias horas, sem aviso prévio – 4. Obrigação da ré de efetuar/implementar medidas preventivas e periódicas, a fim de garantir o adequado fornecimento dos serviços, tal como postulado na inicial – Perícia que constatou a necessidade de se efetuar a manutenção nos cabos de fibra óptica; remanejamento de cabeamento aéreo para subterrâneo; implantação e endireitamento de postes; poda de árvores; e instalação de cordoalhas de aço galvanizado – 5. Multa por descumprimento da obrigação. Na eventual hipótese de descumprimento da obrigação pela ré e incidência de multa, deverá o montante ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor (Lei Municipal nº 4.837/2021) e não ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados – 6. Custas processuais e honorários sucumbenciais. Descabimento. Entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que descabe a condenação da parte ré no pagamento de honorários e custas, quando a parte autora for pessoa jurídica de Direito Público que goza de tal benefício, em atenção ao princípio da simetria – Sentença reformada em parte – Recurso da ré parcialmente provido e recurso do autor provido.” (Apelação Cível nº [1002356-94.2020.8.26.0439](#), Rel. Daniela Menegatti Milano, j. 06/02/24).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação declaratória c.c. indenizatória. Negativa de celebração de empréstimo consignado. Foto encaminhada de celular desconhecido, com DDD de outro Estado, constando no contrato endereço que não pertence à parte autora. Hipótese em que a parte autora depositou nos autos o valor disponibilizado em sua conta. Não demonstração da contratação. Risco da atividade que deve ser suportado pelo réu. Danos morais e materiais comprovados. Valor da indenização por abalo moral mantido. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1023123-23.2022.8.26.0007](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 23/02/24).

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula nº 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Custo efetivo total. Com relação à taxa do

custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução nº 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob nº 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei nº 10.931/2004 (art. 28, § 1º, I). Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1º, da Circular nº 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguro. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP. Forma de devolução. A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação do seguro estava previamente prevista no contrato. Tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo do autor parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples da quantia paga a título de seguro prestamista.” (Apelação Cível nº [1014449-33.2023.8.26.0068](#), Rel. Roberto Maia, j. 28/02/24).

“CONTRATOS BANCÁRIOS e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Descontos na conta corrente da autora decorrentes de contrato de mútuos (empréstimo pessoal e adiantamento do 13º salário) – Banco réu apresentou contratos contendo suposta assinatura digital, porém embora sejam amparados por "selfie" da autora, não houve prova do depósito das quantias mutuadas, tampouco outro meio de conferir legitimidade da assinatura digital, como registro de geolocalização – Correta a declaração de inexistência dos contratos e condenação do Banco réu à restituição dos valores descontados na conta corrente da autora – Dano moral – Ocorrência – Autora ficou privada dos valores descontados na conta corrente onde recebe benefícios previdenciários - Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização majorada de R\$ 3.000,00 para R\$ 8.000,00 – Repetição dos valores indevidamente descontados em dobro – Cabimento – Aplicação da tese firmada nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS pelo STJ – Sentença reformada em parte – Manutenção dos encargos sucumbenciais e sem majoração da verba honorária, já arbitrada no máximo pelo juízo "a quo" – Recurso do Banco réu desprovido e provido em parte o recurso da autora.” (Apelação Cível nº [1000180-27.2023.8.26.0411](#), Rel. Álvaro Torres Júnior, j. 29/02/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral e material – Golpe da troca do cartão - Compras fraudulentas efetuadas com o cartão do autor - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu –

Excludente de responsabilidade civil não verificada – Dever do banco de restituir o valor correspondente – Negativação do nome - Ofensa moral configurada - Indenização devida - Arbitramento segundo o critério da prudência e razoabilidade - Procedência mantida - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1055021-32.2023.8.26.0100](#), Rel. Correia Lima, j. 29/02/24).

“CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC. SEGURO – Ilícitude da cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro prestamista à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação de serviço de assistência à empresa indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nulas, porque configuradoras de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza. TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price. JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão. TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen. INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente do serviço de assistência e do seguro prestamista – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os pagamentos das parcelas após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença. MORA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – Limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do contrato bancário objeto da ação – no caso dos autos, apenas e tão somente do serviço de assistência e do seguro prestamista – de rigor, reconhecer a configuração da mora e, conseqüentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção

de posse do bem financiado requerida pela parte autora. Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1015602-31.2021.8.26.0405](#), Rel. Rebello Pinho, j. 29/02/24).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais - Decisão que extinguiu o incidente, encaminhando o crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial da empresa devedora – Insurgência do credor – Prescrição da pretensão – Inteligência do art. 25, "caput" e inciso II, da Lei nº 8.906/1994 (EOAB) – Decurso de lapso superior a cinco anos entre o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária e o ajuizamento do presente cumprimento de sentença – Pleito de recuperação judicial – Art. 6º, caput, e § 4º da Lei nº 11.101/2005, em sua redação original, vigente à época do deferimento do processamento - Suspensão do curso da prescrição e das ações e execuções em face do devedor que não altera o lapso prescricional no caso em análise – Cumprimento de sentença iniciado após o prazo quinquenal – Reconhecimento da prescrição da pretensão à cobrança da verba honorária sucumbencial - Extinção do cumprimento de sentença que se impunha, mas por fundamento diverso - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Decisão mantida, por fundamento diverso. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [0026190-36.2018.8.26.0562](#), Rel. Ademir Benedito, j. 05/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial (nota promissória). Alegação de prescrição decorrente da demora na realização da citação. Análise dos autos leva à conclusão de que não houve desídia da exequente na realização da citação. Prazos não cumpridos não eram peremptórios e não geraram o excessivo atraso na citação. Prescrição intercorrente. Hipótese não configurada. Não houve desídia e paralisação do feito com suspensão por prazo maior que o da prescrição mais um ano. Também não configurada a hipótese da prescrição intercorrente do artigo 921, § 4º, do CPC. Hipótese introduzida por alteração legislativa do artigo 921 do CPC, pela Lei 14.195/2021, que pode levar a interpretação prejudicial ao exequente. Impossibilidade de retroatividade do prazo prescricional que prejudica o titular da ação. Surpresa legislativa que pode impor ônus indevido ao exequente diligente. Ausência de regra de transição. Aplicação do artigo 2028 do CC. Termo a quo do prazo prescricional que deve ser considerado o início da vigência da lei que o reduziu. Nulidade decorrente da não nomeação de curador especial após a citação por hora certa. Não gera nulidade absoluta a fim de anular todos os atos subsequentes, apenas a devolução do prazo para oposição de embargos à execução ou para pagamento da dívida sem multa. Não conhecida a questão da impugnação à penhora, para que não se dê a supressão de instância. Decisão mantida. Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2245433-09.2023.8.26.0000](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 05/02/24).

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer. Banimento da conta do autor no jogo Dragon Ball Legends. Violação dos termos de uso do jogo. Desconexões das partidas de batalhas, com substituição do oponente operado por humano para oponente operado por inteligência artificial. Autor que fez uso de subterfúgio para aumentar artificialmente sua pontuação no ranking em detrimento de outros jogadores. Perícia e contexto probatório dos autos que favorecem a tese das empresas requeridas. Impossibilidade, ademais, de

resgates das moedas de jogo virtual e das licenças, conforme dispõe o Termo de Uso do Jogo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1000327-74.2022.8.26.0286](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 05/02/24).

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – Sentença que reconheceu a existência de saldo em favor dos autores – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Laudo técnico pericial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do Juízo, que atestou categoricamente a existência de débitos não comprovados na conta do requerente, totalizando um montante de R\$ 808.183,35 – Impugnações do requerido insuficientes para infirmar as conclusões periciais - Precedente desta C. Câmara – Ausência de pretensão revisional, na hipótese - Inaplicabilidade da SELIC - Taxa híbrida, que combina correção monetária e juros – Verba honorária corretamente estipulada na Origem, em razão da inequívoca sucumbência recíproca (art. 86, CPC) - SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0035222-22.2012.8.26.0224](#), Rel. Fábio Podestá, j. 05/02/24).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova oral e testemunhal. Os fatos relevantes estão todos incontroversos, cabendo apenas a aplicação do direito. 2. A parte autora foi retirada do voo por se negar a fechar a gaiola de seu animal de estimação e acomodar sua bagagem de mão no compartimento superior. A própria narrativa da petição inicial indica que a consumidora apresentou comportamento hostil à tripulação quando advertida a cumprir as normas do voo. O comandante tem a prerrogativa de determinar a retirada de passageiro que atente contra a ordem e disciplina do voo. Inteligência do art. 168, I, do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ausência de ato ilícito da companhia aérea. Conduta que ocorreu em exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1077049- 91.2023.8.26.0100](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 05/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Preenchimento dos requisitos autorizadores – Constituição de grupo empresarial e de confusão patrimonial entre tais empresas e seus sócios, mediante aparente abuso da personalidade jurídica – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2276563-17.2023.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 19/02/24).

“INTERDITO PROIBITÓRIO. Passagem forçada. Réus alegam que seu imóvel não pode ser acessado pela rua prevista na matrícula (inviabilidade física), devendo ser mantida a passagem pelo imóvel das rés, utilizada há mais de 30 anos. Pretendem impedir a construção de um muro, fechando a propriedade. Laudo pericial apurou que o imóvel dos autores não está encravado, sendo acessível mediante a realização de obras de infraestrutura para construção de uma escada para rua superior. Ausência dos requisitos do art. 1285 do CC. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010117-03.2018.8.26.0002](#), Rel. Paulo Alcides, j. 19/02/24).

“AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Sentença de improcedência – Fraude bancária - Comunicação do furto do celular no mesmo dia,

com indicação de protocolo pela autora não impugnado pelo réu - Gastos realizados desconexos com o perfil de consumo da correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor – Vício do serviço configurado – Art. 14 do CDC - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo Banco - Súmula 479 do C. STJ – Inexigibilidade dos valores contestados - Dano moral – Autora que é pessoa jurídica - Ausência de demonstração de que a situação causou abalo em sua honra objetiva – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001743-60.2023.8.26.0248](#), Rel. Fábio Podestá, j. 19/02/24).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS. AGRAVANTE QUE CONFESSOU TER SAÍDO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR, TENDO ABANDONADO A POSSE DIRETA. POSSE EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE POR EX-MARIDO E FILHOS. ESBULHO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2238154-69.2023.8.26.0000](#), Rel. Júlio César Franco, j. 01/02/24).

“1. APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MANTIDA. 3. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO INCIDENTES SOBRE O BEM OBJETO DA CONTROVÉRSIA. CONSUMADO O PRAZO DO ART. 675, DO C.P.C. 4. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURADO NO CASO EM TELA E INEXISTENTE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, QUE DEVE PREVALECER PARA O ARBITRAMENTO. 5. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1020691-09.2023.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 01/02/24).

“Ação revisional de contrato bancário. Taxa de juros remuneratórios abusiva no patamar de 23% ao mês e 1.099,12% ao ano. Abusividade "in casu" configurada. Adequação à taxa média de mercado. R. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1002352-81.2022.8.26.0279](#), Rel. Roberto Mac Craken, j. 01/02/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE QUOTAS SOCIAIS - AUSÊNCIA DE PROVA QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CIÊNCIA DA DEMANDA EM CURSO, ANTE PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA Nº 375 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1005414-60.2022.8.26.0011](#), Rel. Matheus Fontes, j. 22/02/24).

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO EMBARGANTE. ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ESTIPULANDO O REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS COM EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ. A ELEIÇÃO DO REGIME DE BENS DA UNIÃO ESTÁVEL POR CONTRATO ESCRITO É DOTADA DE

EFETIVIDADE 'EX NUNC', SENDO INVÁLIDAS CLÁUSULAS QUE ESTABELEÇAM A RETROATIVIDADE DOS EFEITOS PATRIMONIAIS DO PACTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013292-91.2021.8.26.0004](#), Rel. Júlio César Franco, j. 22/02/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER. Questões impugnadas (aplicação automática em conta corrente, déficit e índice de correção monetária) que não foram objeto do provimento recorrido. Ausência de interesse de recorrer. Recurso não conhecido nesses capítulos. 2. PRECLUSÃO. Alegação de pedido genérico cumulado com pretensão de revisão de contrato resolvida na primeira fase da ação de exigir contas, com trânsito em julgado. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Recurso não conhecido nesse capítulo. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Obediência ao procedimento da ação de exigir contas, com pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa. Apelante que requereu o julgamento da lide na manifestação ao laudo pericial e nas alegações finais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Fundamentação da r. sentença recorrida em consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF, e com o art. 479 do CPC. Preliminar de nulidade afastada. 5. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Ausência de apresentação de contas referente a lançamentos em conta corrente no montante de R\$ 187.868,39. Pedido inicial parcialmente procedente. 6. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência recíproca, ante a procedência parcial do pedido inicial. Arbitramento dos honorários por equidade, ante o valor atribuído à causa. R. sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso de apelação não provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [0002561-22.2022.8.26.0003](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 22/02/24).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Embargos do devedor – Liquidação de sentença – Decisão recorrida que, em razão da não apresentação, pelo banco agravado, dos documentos solicitados pelo perito, relativos às avenças que originaram o instrumento de confissão de dívida, fixou parâmetros para nortear cálculo a ser realizado pelo perito, bem como o intimou para informar se necessita de outros dados para a sua elaboração – Medida adotada pela ilustre juíza de origem que não atendeu ao acórdão deste colegiado firmado quando do julgamento do AI nº 2291747-18.2020.8.26.0000, em que se manteve anterior decisão de primeiro grau que havia determinado a apresentação, pelo banco agravado, de cálculo demonstrativo da dívida, estritamente filiado aos termos do título judicial, bem como posterior manifestação do perito a respeito de seus termos – Recusa injustificada do "expert" do juízo ao cumprimento do encargo que lhe for designado, a quem não é dado emitir juízo de valor a respeito do mérito das ordens judiciais que lhe são destinadas – Determinada a apresentação, pelo banco agravado, de demonstrativo contábil do valor que entende devido, adequado aos estritos termos do título judicial, e, posteriormente, parecer (concordante ou divergente) do perito a respeito de tais valores – Decisão reformada – Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2115187-22.2023.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/02/24).

“Ação indenizatória - Danos materiais - Prestação de serviços – Golpe da maquininha de cartão com visor adulterado - Pagamento de água mineral, no valor de 16,00, por meio da maquineta da ré "Pagseguro" – Vendedor que fez debitar a quantia de R\$ 6.800,00 – Ré que não juntou qualquer

documento que pudesse evidenciar a responsabilidade da autora pela compra refutada, nem que a tecnologia utilizada nas maquinas "Pagseguro" estivesse isenta de falha - Ré que não se desincumbiu do ônus da contraprova, consoante preceituado no art. 373, II, do atual CPC e no art. 6º, VIII, do CDC - Vulnerabilidade do sistema da instituição intermediadora de pagamentos que dá ensejo à responsabilidade objetiva, tratando-se de fortuito interno - Dever de indenizar os danos materiais reconhecido – Valor desembolsado pela autora que deve ser ressarcido pela ré – Sentença que deve subsistir nesse ponto. Responsabilidade civil – Dano moral – Ausência de prova de que a quantia descontada indevidamente, objeto de fraude, tivesse prejudicado a subsistência da autora ou ocasionado inscrição desabonadora em nome dela - Não se cuidando de dano moral puro, a prova da respectiva ocorrência cabia à autora (art. 373, I, do atual CPC), ônus do qual ela não se desincumbiu - Indenização por danos morais que não se legitima – Condenação a esse título afastada – Sentença reformada nesse ponto - Decretada a procedência parcial da ação – Apelo da ré provido em parte.” (Apelação Cível nº [1025477-57.2022.8.26.0577](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/02/24).

“Prestação de serviços – Transporte aéreo nacional – Autores que foram impedidos de embarcarem no voo adquirido da ré sob a justificativa de ter ocorrido problema operacional – Ré que, em sede de defesa, alegou a ocorrência de "no show" dos autores - Tese da ré que não se mostrou crível – Autores que receberam "Declaração de Contingência" com a indicação de problema operacional no voo. Prestação de serviços – Dano material – Problema operacional que levou ao impedimento de embarque sem opção de realocação - Autores que foram obrigados a adquirirem passagens aéreas de outra companhia aérea, além de realizarem despesas com transporte - Despesas efetuadas pelos autores em decorrência da falha na prestação de serviços da ré que devem ser ressarcidas integralmente – Devida indenização por danos materiais, no montante de R\$ 6.627,14. Prestação de serviços – Dano moral – Acolhido o parecer ministerial - Reconhecimento do dano moral em virtude da lesão à personalidade dos passageiros, retratada pelo anormal aborrecimento provocado pela impossibilidade de realizar o embarque no voo contratado sem justificativa verossímil, sem prestação de assistência material ou oferta de voo alternativo, o que ensejou a aquisição de novas passagens de outra companhia aérea e o longo deslocamento para o Aeroporto de Congonhas – "Quantum" indenizatório estabelecido em R\$ 2.500,00 para cada autor, totalizando R\$ 10.000,00 – Montante pleiteado pelos autores, no total de R\$ 40.000,00, que não pode ser aceito, por ser excessivo – Sentença reformada – Decretada a procedência parcial da ação – Apelo dos autores provido em parte.” (Apelação Cível nº [1135372-60.2021.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/02/24).

“JUSTIÇA GRATUITA - Pedido formulado em sede de apelação – Indeferimento por decisão monocrática e concessão de prazo para recolhimento do preparo recursal - Preparo devidamente recolhido - Recurso conhecido. EMBARGOS À EXECUÇÃO – Nota promissória – Agiotagem – Sentença de procedência na origem – Necessidade - Aplicabilidade da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 – Ônus da prova da ausência de prática de agiotagem que cabia realmente ao exequente-embargado - Parte que não se desincumbiu da comprovação de que não praticava cobrança de juros acima do limite legal – Nulidade do título corretamente reconhecida – Ausência de demonstração, nos presentes autos, da existência de valor ainda a ser saldado – Possibilidade, todavia, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, de a parte embargada demonstrar, em demanda de conhecimento,

que ainda ostenta crédito junto à parte embargante – Sucumbência majorada – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000090-18.2022.8.26.0067](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/02/24).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de cancelamento de empréstimos - Autora que não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC – Fatos narrados que não se mostram verossímeis e, ademais, são contraditórios à própria versão narrada pela autora quando compareceu à agência bancária, ocasião em que gravado o áudio trazido pelo corréu Banco Santander – Evidenciado que a autora, por sua própria manifestação de vontade, realizou as transações impugnadas – Instituições financeiras que não concorreram de nenhuma forma para o ocorrido – Ação improcedente – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1001541-06.2023.8.26.0597](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/02/24).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Valor da causa corrigido na sentença – Prejuízo à autora/apelante, inclusive no tocante ao manejo do recurso – Manutenção do valor inicialmente indicado, de forma que a matéria possa ser enfrentada nesta Corte – Preparo, assim, que se revela suficiente - Cerceamento de defesa incorrente – Execução intentada por Galvani do Nordeste Mineração Ltda. que pretende o recebimento de multa por suposta quebra contratual da executada Mineração São Marcos, além de descumprimento quanto à obrigação da transferência do "Direito Minerário" previsto no respectivo instrumento particular – Presentes embargos de terceiro opostos por Moretti & Moretti Engenharia Ltda. que objetivam, em suma, desconstituir a constrição incidente sobre direitos minerários aperfeiçoada nos autos de execução, argumentando, em síntese, que a referida área de exploração lhe pertence, nos termos de recibo e termo de compromisso assinados no ano de 2017 com a executada Mineração São Marcos Ltda. – Contrato de cessão celebrado entre Galvani e Mineração São Marcos anterior ao mero termo de responsabilidade mencionado pela ora embargante – Recibo, outrossim, que evidencia apenas o pagamento de "luvas" como caução para futura celebração de cessão, que não se aperfeiçoou – Questões inclusive já apreciadas nos embargos à execução (1003815-38.2018.8.26.0428) e na ação 1042835-50.2018.8.26.0100, apreciada nesta instância pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, que apenas reconheceu direito ao sócio de Moretti & Moretti pela ruptura de pré-contrato, mas não à posse ou propriedade dos direitos minerários – Ausência de comprovação de dolo no instrumento objeto da execução – Embargos de terceiro improvidos – Parcial provimento apenas para manter o valor inicialmente atribuído à causa - Observação de adequação da verba honorária, dada a referida manutenção do valor da causa – Recurso parcialmente provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1002371-62.2021.8.26.0428](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/02/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS - VIAGEM INTERESTADUAL - BELO HORIZONTE / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - PRIMEIRO AUTOR - MENOR DE IDADE - RÉ - RECUSA DE EMBARQUE – MOTIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PARENTESTO COM OS ACOMPANHANTES - CONDUTA - LEGITIMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 83, B, 1 DO ECA E DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, A, DA RESOLUÇÃO Nº 4.308/2014 DA ANTT - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1038085-27.2021.8.26.0576](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 07/02/24).

“AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL - CLÁUSULA "PRO SOLVENDO" - EMISSÃO AINDA DE NOTA PROMISSÓRIA COMO GARANTIA DA OBRIGAÇÃO - NULIDADE - RECONHECIMENTO - INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO - RISCO INERENTE AO NEGÓCIO A SER SUPOSTADO PELA FATURIZADORA - PRECEDENTES - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1057392-66.2023.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 07/02/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - FURTO DAS MERCADORIAS - RÉ - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - CONDICIONAMENTO AO DESCONTO DO PRÊMIO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - AJUSTE DAS CONDIÇÕES - DATA POSTERIOR AOS SINISTROS - CLÁUSULA - INEXIGIBILIDADE - AUTORA - DISCORDÂNCIA DO AJUSTE E PEDIDO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE - RÉ - IMPOSIÇÃO AO RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA – SENTENÇA - REFORMADA. APELO DA AUTORA PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1065252-89.2021.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 07/02/24).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL - NEWARK(NY) / ORLANDO (FL) - RÉ - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - RECUPERAÇÃO - DOIS DIAS APÓS - AUTORA - ALEGAÇÃO - dano MORAL - JUÍZO - RECONHECIMENTO, A DESPEITO DA RESTITUIÇÃO EM PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 32, § 2ª, II, DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - VALOR - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - INOCORRÊNCIA - DESPESAS - BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA AUTORA - PRECEDENTES - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1083862-37.2023.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 28/02/24).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Representação comercial. Intento de recebimento, pelo representado, da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei 4.866/65. Sentença de improcedência. Recurso do requerente. Devida indenização, pelo representado ao representante, sempre que se der o fenecimento da relação contratual por motivo cuja justificação não se possa atribuir ao representante. Artigos 35, caput e alíneas, e 36, caput e alíneas, da Lei 4.866/65. Atrasos na entrega de pedidos, pelas representadas, que despontaram em momento no qual vivenciada a pandemia e correlatas medidas sanitárias manejadas pelos Poderes Públicos, cujas consequências à indústria são notórias e justificam o desviado cumprimento da obrigação contratual. Demais, inalterada a vontade do requerente em permanecer vinculado às requeridas, por mínimo de quatro anos, ainda que por tal lapso tenham supostamente despontados atrasos na entrega de mercadorias, fazendo crer que tal inobservância contratual foi inábil a macular o cerne do negócio. Atendimento equivocado de pedidos, por parte das requeridas, bem como falta de produtos, que ocorreram também, precipuamente, no período pandêmico, circunstância a novamente atrair escusa justificável, considerando, no ponto, que se viram as representadas desprovidas de mão-de-obra, sendo notório, ainda, o escasseamento de insumos à indústria. Parcos equívocos que esmaecem em significação quando faceados pelo vulto da relação negocial tida entre as partes, não havendo

demonstração suficiente de que despontavam, usual e gravemente, no trato comercial. Alegação de que requeridas passaram mais de oito anos sem lançar novos produtos insuficiente à autorização da rescisão imotivada, pois que ensejaria, quão muito, desinteresse do demandante na manutenção do pacto. Demonstração mínima, ainda, de que promoveram as requeridas o lançamento de novos produtos, ao longo do curso da relação contratual. Reajustes de preço sem aviso prévio, inclusive no que atine a pedidos já negociado, se deu justamente quando do paroxismo da crise sanitária, momento em que a variação de preços das matérias-primas necessitadas pela indústria tornou-se estreme de dúvidas, sendo ainda comprovado pelas requeridas. Política de preços mínimos praticada, observado o fenômeno inflacionário, a fim de garantir a viabilidade do negócio, não se podendo atribuir conduta faltosa às requeridas. Comissões do requerente vinculadas à satisfação dos contratos negociados que atende ao disposto no art. 32, caput e §1º, da Lei n. 4.886/65. Paga de comissões por intermédio da entrega de títulos de crédito emitidos por terceiros não se traduz, por si, em prática vedada pela legislação de regência, ao passo em que aquiesceu o requerente, ainda que tacitamente, com tal prática. Vedação ao venire contra factum proprium. Asserção genérica acerca da diminuição do percentual remuneratório do requerente e do suposto pagamento a destempo de comissões que torna a tese inócua, porque lhe faz carecer de concretude e impede o exercício de adequado direito de defesa pela parte adversa, prosperando, por conseguinte, resistência, ainda que igualmente genérica, pelas requeridas externada. Não caracterizadas quaisquer das hipóteses de desfazimento do contrato de representação comercial previstas no art. 36, alíneas, da Lei n. 4.886/65, desautorizando-se, conseguinte, a indenização com fulcro no art. 27, "j", do mesmo diploma. Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1035932-10.2021.8.26.0224](#), Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 22/02/24).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A autora sustentou o cerceamento de defesa já que não foi determinada a juntada das ligações efetuadas a ré. No entanto, a prova pretendida somente se faz adequada, quando o juiz destinatário das provas declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do golpe. **Pedido de nulidade da sentença rejeitado. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA TROCA DE CARTÕES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FRAUDADOR QUE SE APOSSOU DOS DADOS DO CARTÃO BANCÁRIO.** Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. **Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso.** Autora que teve seu cartão trocado, mediante ardil, no caixa eletrônico do banco réu. E que, imediatamente após a constatação da fraude, solicitou o bloqueio do cartão e impugnou as transações. Sucesso da fraude que somente foi possível pela falha do banco réu ao permitir a concretização das transferências, mesmo sendo negadas a autoria pela consumidora. A apropriação da senha e do cartão se deu, no âmbito do uso do caixa eletrônico, ambiente de cuja responsabilidade de segurança era do banco réu. Cabia ao banco réu colher elementos seguros de prova no local dos fatos, como trazer aos autos a filmagem do equipamento utilizado pela autora. Não observância da Lei 10.883/01. Desvio de perfil de compra da autora. Fortuito interno. Incidência da súmula nº 479 do STJ com aplicação do art. 14 do CDC. **Segundo, determina-se o ressarcimento dos valores.** Verificada a responsabilidade do réu no

evento danoso, e diante da evidência da fraude de rigor o ressarcimento dos valores debitados da conta da autora (R\$ 7.800,00). **E terceiro, afasta-se a existência de danos morais.** Ressalvada a posição pessoal deste relator, considerando o princípio da colegialidade expresso no artigo 926 do Código de Processo Civil e levando-se em conta também a estabilidade que o julgamento uniforme proporciona, adoto o entendimento majoritário da Turma e deixo de reconhecer os danos morais passíveis de indenização. **Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1045455-33.2021.8.26.0002](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 30/01/24).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Empréstimo não solicitado – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes. Afastamento da preliminar de ausência de pretensão resistida alegada pelo réu, eis que a tentativa de solução extrajudicial da questão não é requisito para o ajuizamento da presente demanda – No mérito, apenas o recurso da autora comporta provimento – Laudo de Perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura aposta no contrato mencionado na exordial – Dano moral "in re ipsa" – Incidência dos descontos em verba de caráter alimentar – Majoração do "quantum" indenizatório para R\$10.000,00 - Montante compatível com o dano suportado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso da autora provido e recurso do réu improvido.” (Apelação Cível nº [1007805-56.2021.8.26.0032](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 07/02/24).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção, sem resolução do mérito, com fundamento em ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva que, entretanto, é verificada em abstrato. Presença, na hipótese. Representação comercial. Retenção de imposto de renda proporcional à indenização estipulada pelo artigo 27, alínea j, da Lei nº 4.886/1965. Verba que não constitui fato gerador do tributo. Restituição devida à representante. Obrigação de reembolso, todavia, somente imputável à União Federal, conforme acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento nº 5022161-64.2018.4.03.0000. Extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Ônus sucumbenciais atribuídos à autora. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Descabimento. Inteligência do artigo 85, § 8º, do CPC. Fixação em 10% do valor atualizado da causa. Cabimento. Artigo 85, § 2º, do CPC. Extinção sem resolução do mérito mantida, com observação quanto à alteração do fundamento. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1002133-30.2021.8.26.0400](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 28/02/24).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Depósito judicial em garantia do juízo que não enseja quitação do débito. Encargos previstos no título executivo que são devidos até o efetivo pagamento ao credor. Entendimento firmado pelo C. STJ sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos. Pendência de embargos de declaração em face do acórdão que alterou a redação do Tema 677 do STJ. Aplicação imediata da tese. Cabimento. Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado. Precedentes. Sentença de extinção anulada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0001949-69.2013.8.26.0595](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 28/02/24).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação cível – Compra e venda – frigobar – Vício redibitório – Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência apenas em relação ao dano moral – Produto defeituoso – Fato incontroverso – Caso, todavia, em que a parte ré disponibilizou o produto para troca antes do ajuizamento da ação, ainda que desejável e se espere que fornecedores de produtos, prestadores de serviços e toda a cadeia que acaba por incrementar a atividade relacionada ao consumo haja de forma ágil para o atendimento e prática de soluções em favor dos consumidores – Sentença de extinção – Insurgência do autor objetivando a condenação da parte ré por danos morais – Dano moral, no caso, não configurado – De fato, é inegável que houve um desgaste suportado pelo autor, notadamente se levarmos em consideração aquilo que se espera do fornecedor em uma relação consumerista. Todavia, a falha da parte ré, reconhecida e resolvida extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação, por si só, não implica em indenização por danos morais – Sentença mantida – Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1028207-39.2021.8.26.0007](#), Rel. João Antunes, j. 20/02/24).

“APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Morte do segurado, genitor do autor, decorrente de troca de tiros com a polícia. Recusa da seguradora em pagar a indenização por alegado agravamento do risco, o que levaria à exclusão de cobertura. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Apelo do autor. Renovação dos argumentos anteriores e alegação haver processo criminal para apuração de eventual abuso de autoridade pelos policiais envolvidos na ocorrência ainda em curso. Não acolhimento. Ato ilícito do segurado. Segurado que falece em virtude de troca de tiros com a polícia, vez que, abordado com mais três indivíduos em veículo roubado, empreendeu fuga. Configuração de situação típica de agravamento intencional do risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768 do CC. Legítima a recusa da seguradora. Agravamento de risco e nexo causal evidenciado a ensejar também a nulidade do contrato, nos termos do art. 762, do CC. Indenização indevida Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1012327-48.2023.8.26.0100](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 28/02/24).

“PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO DO PERITO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 468, § 1º, DO CPC. LAUDO ENTREGUE NO PRAZO ASSINADO E UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A SOLUÇÃO DO CASO. DECISÕES QUE VERSARAM SOBRE A DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A REALIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO PERÍCIA. SITUAÇÕES QUE NÃO JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUXILIAR. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [0000458-77.2004.8.26.0357](#), Rel. Almeida Sampaio, j. 29/02/24).

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora objetivando a devida indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que a requerida lhe prometeu vaga de emprego se fizesse a inscrição em seu curso. Impossibilidade. Danos morais. Impossibilidade. Ausência de qualquer atitude por parte da demandada a ensejar a indenização por danos morais. Inexistência de prova da alegada

promessa de emprego. Procedência parcial na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1005420-45.2019.8.26.0602](#), Rel. Marcondes D’Angelo, j. 29/02/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Alegada aquisição e ingestão de produto alimentício mofado – Sentença de procedência – Insurgência da requerida fabricante – Relação de consumo – Demonstração do quanto alegado – Imagens dos produtos adquiridos, do bolo identificado e do atendimento médico realizado – Requerida que não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do demandante – Ausência de excludente de responsabilidade da ré – Danos morais configurados – Ingestão de produto contaminado – "Quantum" indenizatório – Redução – Valor ora fixado razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte autora – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003383-88.2023.8.26.0704](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 29/02/24).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“LOCAÇÃO. Ação de ressarcimento c. c. indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelos réus. Celebração de contrato entre as partes desta demanda, por meio do qual as autoras locaram imóvel não residencial junto ao réu Antônio, pelo prazo de trinta meses contados do dia 20.11.2020, para nele desenvolver atividade consistente em comércio varejista de bebidas (adega). Administração da locação era realizada pela ré Amagai Consultoria de Imóveis, que, dentre outras incumbências, tinha as de receber os pagamentos dos aluguéis e encargos e de adotar as providências necessárias à solução de problemas estruturais de responsabilidade da locadora. Elementos constantes nos autos, especialmente as mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, as fotografias e vídeos do imóvel objeto da locação e as propostas de prestação de serviço de reparação do bem, revelam que, a partir de fevereiro 2021, passou a ser constatada a existência de infiltrações no telhado do aludido imóvel, problema estrutural de responsabilidade dos réus, conforme a cláusula 6.1.2 do contrato de locação, que foi paliativamente reparado por iniciativa destes últimos, mas voltou a ser constatado em janeiro de 2022, persistindo, pelo menos, até março de 2022, quando as locatárias optaram por desfazer antecipadamente a locação em discussão, procedendo à devolução das chaves do imóvel. Infiltrações constatadas no imóvel objeto da locação inviabilizaram o desenvolvimento da atividade de comércio varejista de bebidas (adega) em suas dependências. Parte ré que deixou de cumprir a sua obrigação de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destinava, consoante inteligência do artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.245/1991 e da cláusula 6.1.2 do contrato de locação. Prática de infração legal e contratual pelos réus ensejou o desfazimento antecipado do contrato de locação por iniciativa das locatárias, ora autoras, mediante devolução das chaves em março de 2022, sem que seja possível exigir destas últimas o pagamento de multa compensatória pela precoce rescisão unilateral, tampouco o pagamento de aluguéis e encargos dos meses de fevereiro e março de 2022, consoante inteligência do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/1991 c. c. o artigo 475 do Código Civil e a regra da exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil. Obrigação de ressarcimento do valor que a terceira estranha à lide, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pagou aos réus, a pretexto de satisfazer multa compensatória, aluguéis e encargos

dos meses de fevereiro e março de 2022 e consequentemente cumprir o seguro fiança que garantia o contrato de locação (R\$ 3.179,97), não pode ser atribuída às locatárias, ora autoras, uma vez que os referidos débitos não são exigíveis em face destas últimas. Aludida obrigação de ressarcimento deve ser imputada aos réus por terem acionado o seguro fiança de maneira indevida, já que utilizaram a garantia para cobrir o pagamento de débitos que não foram deixados pelas locatárias, ora autoras. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R\$ 3.179,97, era mesmo cabível, a fim de compensar o prejuízo que as autoras suportaram em decorrência da cobrança regressiva que a seguradora direcionou em seu desfavor, podendo o valor ser eventualmente revertido à terceira Porto Seguro, caso o acordo celebrado entre locatárias e seguradora com o propósito de satisfazer a pretensão regressiva não tenha sido integralmente cumprido, o que será apurado na fase de cumprimento de sentença, como bem estabeleceu o juiz a quo, em conformidade com o princípio da economia processual. Infração legal e contratual praticada pelos réus frustrou expectativa das autoras de desenvolver regularmente a sua atividade comercial no imóvel objeto da locação, bem como expôs a integridade física destas últimas a risco, situações que têm o condão de abalar psicologicamente as referidas litigantes, ensejando a fixação de indenização por danos morais em seu favor. Fixação da indenização por danos morais no importe de R\$ 4.000,00 não se revela excessiva. Eventual redução do montante fixado a título de indenização por danos morais não seria condizente com a finalidade de compensar o abalo psicológico das autoras, punir os réus e inibir a prática de outros ilícitos. Pretensões formuladas no apelo interposto não merecem acolhimento. Manutenção da r. sentença é medida que se impõe. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1004664-88.2022.8.26.0292](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 20/02/24).

“Bem móvel - Obrigação de fazer - Permuta de veículo da autora para o réu com entrega da posse - Cerceamento de defesa - Ausência - Tradição do bem e comunicação da venda pela vendedora que não substituem a obrigação do réu de transferir o veículo junto aos órgãos de trânsito para o nome dele - Sentença mantida - Improvimento.” (Apelação Cível nº [1000099-95.2023.8.26.0082](#), Rel. Vianna Cotrim, j. 22/02/24).

“Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Bem móvel. Compra e Venda. Anúncio de fogão na conta de usuário da rede social administrada pelo Facebook. Pagamento do preço combinado antes da entrega, efetuado diretamente a terceira pessoa, por transferência via Pix para conta bancária mantida junto à terceiro. Plataforma que não participou das tratativas ou forneceu dados. Fraude perpetrada por terceiros. Responsabilização da plataforma incabível. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1003028-60.2022.8.26.0495](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 28/02/24).

“APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Contrato de compra e venda de bem móvel – veículo usado. Incidência do CDC. Boa-fé da requerida na resolução da questão, com a substituição do bem no prazo legal. Descabimento do pedido para a redibição do contrato, ou mesmo sua resolução em perdas e danos. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento ou de dolo do vendedor. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001164-36.2021.8.26.0102](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 29/02/24).

“Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da ré e da autora. Conta excessiva fora da média de consumo regular do imóvel. Consumidora que nega o consumo registrado. Substituição do medidor no curso da ação. TOI emitido pela ré que atesta a irregularidade do medidor de consumo que girava sem carga. Reconhecimento da inexigibilidade das faturas fora da média de consumo até a data da substituição do medidor defeituoso, em 28/03/2022. Danos morais evidenciados. Recurso da autora parcialmente provido e o da ré não provido.” (Apelação Cível nº [1000871-21.2022.8.26.0526](#), Rel. Moraes Pucci, j. 29/02/24).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO RURAL. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE O LAUDO ATESTA QUE O CAUSADOR DO SINISTRO FOI A SECA E QUE NÃO TEVE CONHECIMENTO AMPLO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRARRAZÕES SUSTENTANDO QUE O LAUDO COMPROVOU QUE A CULTURA SINISTRADA FOI PLANTADA EM ÁREA DE 2º PLANTIO PÓS PASTAGEM, COMPROVADO TAMBÉM POR IMAGENS DE SATÉLITE, TRATANDO-SE DE RISCO EXCLUÍDO. RISCO NÃO COBERTO PELA APÓLICE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 757 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000650-74.2021.8.26.0493](#), Rel. Dario Gayoso, j. 06/02/24).

“APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora de unidades de incorporação assumida por comissão de adquirentes. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Comissão que assume somente as dívidas relativas à incorporação, que não se confundem com as dívidas do incorporador. Ausência de transmissão de responsabilidade quanto às dívidas decorrentes dos compromissos de compra e venda de unidades. Precedente. Hipótese distinta daquela em que há responsabilização do próprio incorporador. Comissão de adquirentes que foi igualmente lesada pelo abandono das obras. Responsabilização que causaria prejuízos injustos e excessivos à coletividade e violaria a função social da obra. Afastada a responsabilidade dos apelantes e da incorporação. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1019566-40.2022.8.26.0100](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 06/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória. Prestação de serviços. Fase executória. Decisão que não reconhece a ocorrência de prescrição extintiva da pretensão da autora. Inconformismo da parte ré. Mudanças introduzidas pela Lei nº 14.195/2021. Inaplicabilidade. Irretroatividade. Artigo 14 do Código de Processo Civil. Contagem do prazo prescricional que não é automática. Prescrição que exige marcos formais em nome da segurança jurídica das relações envolvidas. Prazo prescricional extintivo não decorrido, considerando a contagem iniciada após o fim do prazo de um ano de suspensão do processo e a efetividade do impulso processual realizado pela exequente até a constrição parcial do patrimônio da executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2246705-38.2023.8.26.0000](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 27/02/24).

“APELAÇÃO – Seguro de automóvel – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência dos segurados – Demora de cerca de quatro horas no atendimento de

socorro mecânico – Segurados que foram submetidos a espera em local ermo e nas primeiras horas da madrugada – Justificado temor e quebra da legítima expectativa de atendimento célere – Dano moral configurado – Quantia de R\$ 3.500,00 para cada segurado que se amolda às circunstâncias do caso concreto – Atribuição da integralidade do ônus da sucumbência à seguradora – Sentença reformada – Recurso PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001172-23.2022.8.26.0443](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 27/02/24).

“APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES/CONDÔMINOS. BUSCAM QUE O CONTROLE DE ACESSO E FLUXO DE VEÍCULOS NO CONDOMÍNIO OCORRA PELA PORTARIA PRINCIPAL, CONFORME APROVAÇÃO DO PROJETO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, E O CONDOMÍNIO NÃO PODERIA TER MUDADO A DESTINAÇÃO DA ÁREA COMUM SEM APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA, BEM COMO NECESSITA DE AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA E DO CORPO DE BOMBEIROS PARA UTILIZAÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM. SUSTENTAM QUE OS CONDÔMINOS APROVARAM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ACESSO E "TAG'S" PARA VEÍCULOS, PORÉM, O SÍNDICO IMPLANTOU UM "SOFTWARE" COM MÓDULO BIOMÉTRICO. PRETENDEM O DESFAZIMENTO E INDENIZAÇÃO PELOS ATOS PRATICADOS. RECURSO DO REQUERIDO CONDOMÍNIO. QUER QUE OS APELADOS SEJAM CONDENADOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO COMPOSTO DE 2.705 UNIDADES AUTÔNOMAS, 13 TORRES, 848 SALAS COMERCIAIS, 13 LOJAS E 169 VAGAS PARA VISITANTES. A ALTERAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E A FORMA DE ACESSO AO CONDOMÍNIO DEMANDAM PRIORIDADE, E O SÍNDICO E O CONSELHO TÊM ESTA PRERROGATIVA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA 7.12.2, "F" DA CONVENÇÃO. ASSEMBLEIA QUE DELIBEROU, NO CURSO DA DEMANDA, PELA MANUTENÇÃO DA SAÍDA LATERAL DOS VEÍCULOS, EM VOTAÇÃO REALIZADA PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE VEÍCULOS EM MODALIDADE DIVERSA DA APROVADA EM ASSEMBLEIA. IRRELEVÂNCIA PORQUE SE DEU POR CUSTO INFERIOR E TECNOLOGIA SUPERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA MULTA. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1016483-76.2019.8.26.0405](#), Rel. Dario Gayoso, j. 27/02/24).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – Recurso de ambas as partes – Negociação de veículo na plataforma OLX – Fraude praticada por terceiro – Contexto fático e probatório dos autos que aponta erro substancial quanto aos elementos da transação – Anulação do negócio de rigor – Culpa concorrente reconhecida, por força do descuido dos litigantes, impondo-se o rateio das perdas experimentadas pelo negócio fraudulento do qual as duas partes foram vítimas – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1000070-90.2020.8.26.0101](#), Rel. José Augusto Genofre Martins, j. 20/02/24).

“CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO LEILÃO. Fraude viabilizada por conta da plataforma do Banco C6. Legitimidade passiva bem reconhecida. Serviço defeituoso. Fortuito externo inexistente.

Participação da instituição financeira que se mostrou decisiva na cadeia de fornecimento e determinante para o episódio. Fraudes notórias que decorrem do risco próprio advindo do exercício normal dessa atividade lucrativa. Conta disponibilizada ao golpista que é instrumento necessário para o crime; daí por que o agir criminoso/fraudulento a ela se conecta. Imputação causal normativa. Precedentes desta Corte. Quebra da legítima expectativa do consumidor, ainda que por equiparação, de ter à sua disposição mecanismos aptos a agir eficazmente para impedir ou, no mínimo, abrandar as consequências lesivas dessa fraude. A culpa concorrente de terceiro não exclui nem atenua a responsabilidade do fornecedor, antes estabelece um regime de responsabilidade solidária entre eles e a vítima. Prevalência do princípio da proteção integral. Correção monetária x juros de mora. Responsabilidade extracontratual x termo inicial. Acertamento. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Honorários majorados. Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1079061-49.2021.8.26.0100](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 20/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tramitação do feito sob sigredo de justiça. Pretensão de reforma. Possibilidade. Inclusão de mera cópia do imposto de renda que não justificaria, por si só, a imposição de óbice à publicidade do processo judicial. Viabilidade, contudo, de classificação do documento como sigiloso, com permissão de acesso às partes e ao Magistrado. Providência suficiente ao resguardo da intimidade. Decisão reformada, apenas para que haja ordem de restrição de acesso público aos documentos fiscais indicados pelo recorrente e que digam respeito às suas finanças. Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2275502-24.2023.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 06/02/24).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Acidente de Trabalho – Direito Comum - Embargos de terceiro – Doação dos imóveis de vagas de garagem dos sócios executados aos filhos, antes do redirecionamento da execução a eles – Ciência dos sócios e dos filhos da dívida e de que a doação, também do imóvel da matrícula nº 28.395, determinaria a insolvência dos primeiros – Como a declaração de desconsideração da personalidade jurídica da executada opera efeito ex tunc, faz emergir a responsabilidade dos seus sócios pela dívida desde o momento em que a sociedade por ela responde, ou seja, desde a sua citação – Ocorrência de fraude à execução – Ineficácia das doações em relação ao exequente. Cerceamento de defesa não configurado - Ausência de hipótese do art. 178, II, do Código Civil, que diz respeito à fraude contra credores, e da nulidade apontada à sentença, que fica mantida - Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1094804-65.2022.8.26.0100](#), Rel. Silvia Rocha, j. 06/02/24).

“Processual. Condomínio edilício. Despesas comuns. Execução por título extrajudicial. Acordo homologado judicialmente. Sentença que extinguiu o processo, dando por satisfeito o débito em cobrança, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do silêncio do credor quanto a eventual descumprimento dos termos acordados. Descabimento. Satisfação do crédito que não se presume. Extinção do feito em tais termos que dependia de certeza quanto à quitação ou renúncia do crédito manifestada pelo exequente. Sentença reformada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Apelação do exequente provida.” (Apelação Cível nº [1029650-30.2022.8.26.0576](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 27/02/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Monitoramento de veículo - Contrato acessório de seguro - Roubo do automóvel - Apólice cancelada quando da solicitação da cobertura - Ação declaratória cumulada com cobrança de indenização securitária e indenização por danos morais proposta pela contratante e segurada - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminar rejeitada - Recebimento, pela contratada e pela seguradora, de mensalidade vencida após o cancelamento do contrato - Comportamento contraditório com potencial de induzir a erro a autora - Inadmissibilidade do cancelamento unilateral do contrato - Princípio da boa-fé objetiva - Ausência de comprovação de que a segurada foi notificada do atraso no pagamento para que pudesse efetuar a purgação da mora - Cancelamento indevido da apólice - Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça - Obrigação de se proceder à regulação do sinistro - Condutas da contratada e da seguradora que não transcenderam os limites do direito à interpretação de dispositivos do contrato - Inadimplemento contratual ou demora no pagamento da indenização securitária que não gera direito à indenização por dano moral - Ação improcedente em relação ao banco financiador e parcialmente procedente em relação à contratada e à seguradora - Apelação provida em parte.” (Apelação Cível nº [1004114-50.2022.8.26.0565](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 27/02/24).

“Ação de indenização por danos materiais e morais por vício no produto (reação alérgica a produto comercializado pela requerida) – Sentença de improcedência no tocante a danos morais – Apelo da autora – Aplicação do CDC – Restou incontroverso nos autos que os efeitos adversos guardam relação de causa e efeito com o produto adquirido e utilizado pela autora. Todavia, não há nexo de causalidade qualificado por qualquer falha na prestação dos serviços ou vício do produto. Perito judicial apontou que "houve uma reação tipo dermatite atópica em produto regularmente comercializado e com testes farmacêuticos regulares do lote" (sic). Outrossim, pontuou que a autora possui "Hipersensibilidade a algum componente do produto", apesar de não ter sido "possível determinar qual componente do produto causou a dermatite atópica" – Logo, por não demonstrado o nexo de causalidade com o propalado vício no produto, era mesmo de rigor a improcedência da ação no que tange a danos morais. Não pode passar sem observação que em que pese o aborrecimento vivenciado pela autora em decorrência das reações adversas causadas pela hipersensibilidade a algum componente da fórmula, é certo que a parte apelada não se negou a prestar auxílio e esclarecimentos ao consumidor, cf. se observa de diálogo inserido no bojo da contestação – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0008533-95.2015.8.26.0268](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 29/02/24).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta conduta ilícita, atribuída à empresa, que teria comercializado par de brincos como se fosse joia. Abordagem reparatória. Juízo de improcedência. Apelo da autora. Desprovimento, com disciplina de honorária adicional.” (Apelação Cível nº [1044414-28.2021.8.26.0100](#), Rel. Carlos Russo, j. 27/02/24).

“AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. Contrato de Parceria Comercial. Sistema integrado para a venda de tomates "Sweet Grape". Introdução de nova variedade "Sweet Heaven" pela requerida e marcas no mercado. Desequilíbrio do Sistema Integrado. Argumentação de justa causa para a rescisão. Cláusula compromissória de arbitragem. Princípio da Kompetenz-Kompetenz.

Nulidade da sentença arbitral. Lei 9.307/96. Art. 32. Discordância da conclusão exarada. Inexistência de elementos aptos a desconstituir a sentença arbitral. **Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1047032-14.2019.8.26.0100](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 28/02/24).

“APELAÇÃO – MONITÓRIA – RECURSO DA RÉ – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADOS – COBRANÇA AFASTADA. I – Cobrança de mensalidade indevida. Ré que não compareceu a nenhuma aula. Ausente prova por parte da instituição de ensino, seja por meio de chamada ou lista de presença; II – Cláusula contratual que prevê que a matrícula do aluno somente é concretizada após o pagamento da primeira mensalidade. O que não ocorreu, tampouco, foram exigidos da aluna (demandada) documentos para a confecção de carteira de estudante, fotografia e a entrega do instrumento contratual. Cobrança afastada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1003910-63.2021.8.26.0428](#), Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29/02/24).

“Apelação – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de vida e acidentes pessoais – Sinistro decorrente de agressão – Contratação por telefone – Lesão permanente de grau leve no membro inferior direito – Negativa de cobertura – Parcial procedência em primeiro grau – Insurgência da seguradora em relação ao valor da indenização – Previsão na apólice de indenização para invalidez permanente parcial correspondente a 50% do capital segurado para invalidez permanente total – Laudo pericial que atestou a lesão de caráter permanente e a calculou em percentual inferior de lesão, de acordo com a Tabela da SUSEP – Redução da indenização conforme a previsão da apólice e argumento da seguradora – Correção monetária a incidir desde a negativa – Correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública – Danos morais não configurados – Recurso do autor desprovido e recurso do réu provido.” (Apelação Cível nº [1032250-08.2019.8.26.0001](#), Rel. Monte Serrat, j. 29/02/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR ASSOCIATIVA. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. 1. Ação julgada improcedente na primeira instância. 2. Inconformismo do autor acolhido em parte. 3. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Seguro atípico. Relação de consumo caracterizada, nos termos dos arts. 2º do CDC. Incidência da disciplina legal securitária e das normas de proteção ao consumidor. 4. Furto qualificado de motocicleta. Verossimilhança das alegações do autor. Inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Conjunto probatório não infirmado pela ré, ônus que lhe cabia. Indenização securitária devida. 5. Dano moral não configurado. Singela divergência quanto à interpretação de cláusulas do contrato. 6. **Recurso do autor parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré a pagar ao autor o valor do veículo na data do sinistro, de acordo com a tabela FIPE.**” (Apelação Cível nº [1011322-60.2023.8.26.0562](#), Rel. Paulo Alonso, j. 29/02/24).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES COLETIVAS. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS QUE VERSAM SOBRE TEMAS DISTINTOS DA PRESENTE. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO

PROMOCIONAL PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM DATAS FLEXÍVEIS. PASSAGENS AÉREAS NÃO EMITIDAS PARA AS DATAS ESCOLHIDAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NA CONTRATAÇÃO, ESTANDO EM VIGOR O PRAZO RESPECTIVO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se mostra cabível o acolhimento do pedido de suspensão do processo, nos termos dos Temas 60 e 589 do STJ, posto que o objeto das ações civis públicas indicadas pela ré é distinto do evento objetado nesta ação. Precedente. 2. As partes realizaram contratação do pacote turístico, tendo o autor livremente optado pela flexibilidade, em razão do preço vantajoso oferecido. A previsão contratual é válida e eficaz, de modo que não tem o autor o direito de viajar nas três datas inicialmente apresentadas pela prestadora do serviço, dado que existe estipulação no sentido de que outras podem ser apresentadas, em caso de eventual indisponibilidade. Não se evidencia a ocorrência de descumprimento do contrato, em razão do que advém a improcedência do pedido, bem reconhecida pela sentença. 2. Diante desse resultado, e por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 20% sobre o valor atualizado da causa.” (Apelação Cível nº [1000438-58.2023.8.26.0404](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 27/02/24).

“APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO FACULTATIVO DE AUTOMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDUTORA DO VEÍCULO ALCOOLIZADA. REMOVIDA INCONSCIENTE PARA O HOSPITAL, NÃO FOI POSSÍVEL O TESTE DE EMBRIAGUEZ PELO BAFÔMETRO E SEM COLETA DE SANGUE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE NA COMPROVAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA DO QUE FOI PACTUADO E DA LEGISLAÇÃO REGENTE DA MATÉRIA. RISCO DE SINISTRO AGRAVADO. COMPROVAÇÃO. INEFICÁCIA PROBATÓRIA DE DOCUMENTO ANEXADO NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. - Prepondera no ordenamento jurídico pátrio a convicção de que o contrato, sendo efetuado por sujeitos capazes, versando objeto lícito e não sendo contrário à lei e aos bons costumes, faz lei entre as partes. A recusa da seguradora tomou por base os fatos incontroversos trazidos aos autos pela suficiente prova documental. O risco de sinistralidade foi agravado pela ingestão de bebidas alcoólicas, conforme consignado na sentença: "muito embora a conclusão exarada tenha informado a não embriaguez no momento do exame clínico, ressaltou que havia elementos para se afirmar que a condutora estava sob influência do álcool, devido a relato e halitose presente no exame realizado, alertando ainda que a avaliação clínica realizada o fora horas após o fato ocorrido e depois de a periciada já ter sido, possivelmente, medicada e hidratada em ambiente hospitalar". Há de se reconhecer que a relação de causa e efeito entre a ingestão de bebida alcoólica e o evento se torna patente pela própria dinâmica do sinistro. 2. – Não há como conferir eficácia probatória a documentos juntado aos autos com as razões de apelação, sobretudo se sua declaração não estiver acompanhada da respectiva prova de transferência bancária.” (Apelação Cível nº [1002469-15.2022.8.26.0201](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 27/02/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. Em regra, a pré-existência de inscrições afasta a indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 385 do E. STJ. No entanto, no caso, há verossimilhança nas alegações do autor no que se refere à ilegitimidade dos protestos antecedentes. Ajuizamento de duas demandas judiciais em face dos sacadores das duplicatas mercantis levadas a protesto antes da inscrição desabonadora discutida no presente caso. Parcial procedência em ambas, com o reconhecimento da inexistência das relações jurídicas. Trânsito em

julgado em uma delas e pendência do processamento de recurso de apelação interposto em outra. Flexibilização da Súmula 385 do E. STJ admitida. Indenização fixada em R\$ 10.000,00, quantia que se revela suficiente e proporcional ao fim que se destina, amoldando-se a precedentes do E. TJSP. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DA RÉ.” (Apelação Cível nº [1001027-03.2022.8.26.0334](#), Rel. Rosângela Telles, j. 27/02/24).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESERVA DE HOSPEDAGEM INTERNACIONAL EM PLATAFORMA DIGITAL (BOOKING.COM) – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO, COM AZO NO ARTIGO 49 DO CDC, QUE FOI NEGADO – CONDIÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO REEMBOLSÁVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ESTORNO DO VALOR PAGO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar o estorno do valor pago pela reserva de hospedagem internacional, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório, pelo que resta mantida a r. decisão agravada.” (Agravado de Instrumento nº [2023489-95.2024.8.26.0000](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 29/02/24).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO MOVIDA PELOS FILHOS E VIÚVO DE VÍTIMA FATAL – ABALROAMENTO FRONTAL CONTRA VEÍCULO QUE TRANSITAVA NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – CULPA DO MOTORISTA EVIDENCIADA – IRRELEVÂNCIA DO FATO DO VEÍCULO NÃO PERTENCER À RÉ SE, À OCASIÃO, A ELA PRESTAVA SERVIÇOS – RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III E 933 DO CC ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DE CULPAS EM RAZÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA – DESCABIMENTO – FATO QUE, ALÉM DE NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO, NÃO OSTENTARIA, NAS CIRCUNSTÂNCIAS, RELEVÂNCIA CAUSAL PARA O ADVENTO DO ACIDENTE E SEUS EFEITOS LESIVOS - PREJUÍZO DE AFEIÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E JUSTO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE FACE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007104-32.2022.8.26.0268](#), Rel. Andrade Neto, j. 08/02/24).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Síndico de condomínio que ameaça condômino com utilização de arma de fogo – Resistência dele a entregar para a polícia e também para o juízo de ação exorbitária, as imagens gravadas sobre o fato na garagem da entidade condominial – Prova examinada por agentes policiais, corroborada por testemunhas, que atesta o ato comissivo do réu – Fato constitutivo do direito dos autores demonstrado – Sentença condenatória por prejuízos morais e materiais que fica mantida, com reconhecimento de sucumbência recíproca para os ônus processuais – Recurso provido, em parte.” (Apelação Cível nº [1039045-53.2021.8.26.0100](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 15/02/24).

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Autor que requer a reativação de sua

conta em plataforma digital, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Lucros cessantes. Média mensal de faturamento bruto apresentada pela requerida que se mostra mais condizente, na medida em que os cálculos do autor não consideram os três meses imediatamente anteriores ao cancelamento de sua conta. Dedução de despesas operacionais no percentual de 30% sobre o lucro bruto. Patamar que se mostra condizente com os gastos com combustível e manutenção geral do veículo. Período de cálculo dos lucros cessantes. Indenização que deve compreender a data do descredenciamento do requerente até a data da efetiva reativação de seu cadastro. Ré que originalmente afirmou que a rescisão ocorreu por violação às políticas internas da empresa, sendo defeso a alteração superveniente das razões para o descredenciamento visando a limitação temporal da indenização por lucros cessantes. Indenização por lucros cessantes que não pode se limitar ao prazo de 07 dias previsto como aviso prévio para rescisão imotivada. Precedentes. Danos morais. Ocorrência. Ato unilateral e abusivo da requerida que impediu o autor de exercer sua atividade laborativa. Quantum indenizatório arbitrado em patamares razoáveis. Sentença alterada nestes quesitos. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1011802-61.2023.8.26.0037](#), Rel. Mary Grün, j. 19/02/24).

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – SERVIÇOS MÉDICOS – Autora que assinou contrato de prestação de serviços hospitalares, como responsável financeira, em benefício de paciente – Inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Manutenção do apontamento mesmo após decisão judicial que impôs ao convênio a obrigação de arcar com as despesas médicas – Pagamento à época não comprovado – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – Exercício regular do direito do nosocômio réu em proceder à negativação da dívida – Validade da cobrança reconhecida – Mora no pagamento de débito - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.” (Apelação Cível nº [1007085-11.2023.8.26.0100](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 29/02/24).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DE VIZINHANÇA – Pretensão indenizatória do dano material julgada procedente – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Prova pericial conclusiva, no sentido de que os danos verificados no imóvel dos autores derivaram de recalque do solo provocado pela obra do réu – Indenização que não pode ser limitada ao montante apontado na inicial, que representou a estimativa de custos para o reparo do imóvel – Danos que evoluíram ao longo do tempo e que ainda podem estar em evolução, conforme conclusão pericial – Fato verificado pela perita louvada pelo Juízo que deve ser levado em consideração no julgamento – Artigo 493, do Código de Processo Civil – "Quantum" indenizatório relegado à fase de liquidação por arbitramento – Apelação do réu não provida, conhecida e provida a dos autores.” (Apelação Cível nº [1009113-16.2020.8.26.0048](#), Rel. Sá Duarte, j. 05/02/24).

“TURISMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE TODOS OS AGENTES QUE ATUAM NA CADEIA DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR - REGRA DO ARTIGO 51, IV, DO CDC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000540-19.2022.8.26.0565](#), Rel. Luiz Eurico, j. 14/02/24).

“Apelação. Previdência privada. Recálculo de benefício de suplementação de aposentadoria em razão de ação trabalhista que reconheceu verbas devidas ao autor. Sentença de procedência. Insurgência das rés. Beneficiário que concordou com o saldamento e aderiu a novo plano. Impossibilidade de recálculo do benefício saldado, sob pena de afronta a ato jurídico perfeito. Ausente qualquer prova da coexistência de planos. Sentença reformada. Ação julgada improcedente, com inversão do ônus da sucumbência. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [0037850-31.2013.8.26.0100](#), Rel. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 16/02/24).

“ACIDENTE DE VEÍCULO – Ação de revisão de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito – Inexistência de prova da melhoria da situação financeira da ré, ou que o desconto de 1/3 do salário mínimo inviabilize a subsistência do autor – Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida.” (Apelação Cível nº [1000929-38.2023.8.26.0025](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 22/02/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDEVIDA PORTABILIDADE DA LINHA DE TELEFONIA DO AUTOR, ACARRETANDO DESCONEXÃO INESPERADA DAS REDES SOCIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. SOLIDARIEDADE DAS OPERADORAS PERANTE O USUÁRIO DOS SERVIÇOS. OPERADORAS DOADORA E RECEPTORA ENVOLVIDAS NA PORTABILIDADE QUE POSSUEM RESPONSABILIDADE PELO PROCEDIMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO ÓRGÃO REGULADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ PELO DANO CAUSADO AO CONSUMIDOR, QUE PASSOU POR SÉRIOS PERCALÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, PORQUANTO NÃO EVIDENCIADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICASSE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA TAL FINALIDADE. PREJUÍZOS FINANCEIROS INDEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. VERBA HONORÁRIA SUBUMBENCIAL EM FAVOR DA RÉ MAJORADA. Apelação da ré provida em parte. Apelação do autor, improvida.” (Apelação Cível nº [1088369-41.2023.8.26.0100](#), Rel. Cristina Zucchi, j. 15/02/24).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de procedência. Mutuário que aduz ter efetuado o pagamento de boleto falso emitido por terceiro, buscando imputar à autora a responsabilidade por tal pagamento. Entidade empresarial que responde objetivamente pelos riscos inerentes à atividade empresarial explorada (art. 927, parágrafo único, CC/2002). Responsabilidade que, contudo, se limita às hipóteses de fortuito interno. Aplicável, na espécie, o entendimento do Enunciado 12, cristalizado pela E. Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto". Teórica violação ao § 3º do art. 54 do CDC.

Contrato redigido em termos claros, com tamanho da fonte não inferior ao corpo doze, e indicação das principais condições contratuais no quadro resumo. Insurgência contra capitalização dos juros. Capitalização que está adequadamente indicada na cédula de crédito bancária, tratando-se de estipulação admitida pelo art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003127-35.2022.8.26.0655](#), Rel. Rômulo Russo, j. 15/02/24).

“APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de reparação dos danos morais. Sentença de não procedência. Recurso da autora, ao argumento de que um criminoso, fazendo-se passar, no aplicativo WhatsApp, por uma de suas amigas, solicitou-lhe que fizesse transferência Pix para terceira pessoa, ao que a demandante atendeu de pronto, ante a aparente boa-fé da remetente. Aduz que o golpe se consumou por culpa da falha na segurança do aplicativo fornecido pela ré, diante do que busca a reparação do dano extrapatrimonial. Sem razão, contudo, pois a não observância do dever de cautela, que incumbia à proprietária do celular (amiga da autora, a Sr. Larissa), possibilitou a execução do crime. A autora, por sua vez, concordou em fazer transferência Pix para pessoa desconhecida, sem nada questionar acerca do destino do valor, descabendo falar, por isso tudo, em falha na segurança do aplicativo fornecido pela ré. Sentença mantida, com aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, do CPC). Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1014482-52.2022.8.26.0005](#), Rel. Issa Ahmed, j. 23/02/24).

“Condomínio. Ação de indenização por danos materiais e morais. Avarias provocadas por morador nos pisos de garagem. Não há cogitar de responsabilidade solidária da empresa de vigilância, que não poderia, nem conseguiria, ter barrado a entrada do veículo de condômino nas dependências do edifício. Dano moral não caracterizado. Inocorrência de fato capaz de macular o nome do condomínio. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, desde que fique provado o abalo à sua honra objetiva, ou seja, sua imagem e reputação, o que não ocorreu no vertente. Não há sentido no inconformismo do requerente com o valor arbitrado a título de danos materiais, pois, ao contrário do que afirma, a sentença lhe deu razão quanto à necessidade de reparo integral dos pisos, a fim de que haja uniformidade no revestimento. A discrepância de valores é resultado apenas da diferença do valor considerado pelo perito para o metro quadrado, com base na média dos orçamentos. A pretensão dos requeridos de limitar a área a ser indenizada, por seu turno, não pode ser acolhida, pois o perito confirmou que a restauração parcial dos pisos não terá resultado esteticamente satisfatório e que o requerido circulou pelos três pavimentos. Observância ao princípio da reparação integral dos danos, evitando-se impor ao autor a obrigação de repartir prejuízo ao qual não deu causa. Em se tratando de ato ilícito e responsabilidade civil extracontratual, a correção monetária e os juros de mora incidem desde a ocorrência do evento danoso. Exegese do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do STJ. Tendo havido acolhimento do pedido de danos materiais, com simples adequação do valor, mas rejeição do pleito relativo aos danos morais, está caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Quanto à correção da Garantia Real, em relação a quem a demanda foi julgada improcedente, a imposição dos ônus da sucumbência ao autor é consectário do art. 85, caput, do CPC, não comportando redução os honorários em favor do seu patrono, pois já fixados pelo Juízo a quo no limite mínimo do art. 85, § 2º, do CPC. Recursos improvidos, com alteração de ofício da data inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária.” (Apelação Cível nº [0019084-64.2012.8.26.0002](#), Rel. Gomes Varjão, j. 29/02/24).

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre. Sentença de parcial procedência para condenar os réus ao pagamento de danos morais (R\$ 36.000,00). Recurso dos réus que mercê prosperar parcialmente. Autor que efetuou travessia fora da faixa de pedestre, apesar da existência de faixas de pedestre a menos de 50 metros, violando o art. 69, caput, do CTB. Condutor do veículo que efetuou manobra em marcha à ré em grande distância e não apenas para pequena manobra, desrespeitando o art. 194 do CTB. Conjunto probatório que evidencia imprudência de ambas as partes. Reconhecimento de culpa concorrente em igual proporção. Perícia médica judicial que constatou as lesões sofridas e suas consequências. Danos morais in re ipsa configurados. Inexistente insurgência específica em relação ao quantum fixado. Réu que responde por metade do valor fixado em razão da culpa concorrente. Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora. Matéria de ordem pública. Determinação que os juros de mora incidam desde o acidente (Súmula 54 do STJ). Deverá ser descontado o valor recebido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT (Súmula 246 do STJ). Sucumbência recíproca. Honorários do réu fixados por equidade (R\$ 3.000,00). Pretensão a alteração para percentual do proveito econômico obtido, com aplicação do Tema 1076 do STJ. Incidência da Súmula 326 do STJ, Autor que decaiu no pedido de lucros cessantes. Observado que o valor atualizado do proveito econômico dos Réus (lucros cessantes) corresponde a aproximadamente o valor da condenação. Aplicação de exceção ao tema 1076 do STJ conforme precedente do STJ para evitar que o credor se torne devedor. Alteração dos honorários em favor do patrono dos réus para 10% do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida com alteração de honorários. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1006687-85.2017.8.26.0161](#), Rel. L. G. Costa Wagner, j. 29/02/24).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.** Autor que sofreu uma queda no banheiro do estabelecimento réu. Barra de segurança que se desprende da parede e causou a queda do autor, resultando luxação de ombro. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R\$ 10.000,00. **Inconformismo do réu.** Falha na prestação de serviços verificada. Prejuízo extrapatrimonial em decorrência dos transtornos causados ao autor acidentado no estabelecimento réu. Indenização mantida e no quantum fixado. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1037963-56.2022.8.26.0001](#), Rel. Ana Maria Baldy, j. 12/02/24).

“**COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – DANOS MATERIAIS E MORAIS** – Venda de aparelho de telefonia celular "iPhone 12" (fabricado pela Requerida) sem a fonte do carregador – Possível a aquisição da fonte do carregador de fabricantes diversos e o carregamento do celular sem o uso da fonte – Não caracterizada a venda casada – Requerida informou no sítio eletrônico e na embalagem do produto que o aparelho de telefonia celular é vendido sem a fonte do carregador – Ausente o ato ilícito – Não caracterizados os danos materiais e morais – **SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004736-71.2022.8.26.0358](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 26/02/24).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TURISMO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Cancelamento de cruzeiro marítimo em razão da pandemia da Covid-19 – Medidas restritivas – Tentativas de remarcação da viagem nos mesmos moldes em que contratado – Impossibilidade – Cobrança de custo adicional – Descabimento - Lei 14.046/2020 – Onerosidade excessiva ao consumidor - Restituição das partes ao 'status quo ante' – Ação improcedente – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1029184-09.2021.8.26.0564](#), Rel. Melo Bueno, j. 29/02/24).

“Consumidor e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores. Fraude na tentativa de aquisição de veículos automotores em site de leilões. Elementos dos autos e a própria narrativa inicial demonstram a falta de diligência por parte dos autores, que auxiliou a ação de terceiros fraudadores. Incidência do disposto no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001120-69.2021.8.26.0020](#), Rel. Mourão Neto, j. 29/02/24).

“SEGURO DE DANO. Imóvel residencial. Construção de concreto ou alvenaria para veraneio. Declaração inverídica na proposta de seguro. Cobertura exigida para um armazém (tulha) de madeira utilizado para guarda de ferramental agrícola. Divergência flagrante. Perda da garantia. Inteligência do art. 766 do CC. Doutrina e jurisprudência. Improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1023392-74.2022.8.26.0100](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 29/02/24).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Seguro. Indenização recusada em razão da ausência de cobertura para não comparecimento injustificado ao evento. Sentença de improcedência. Apelo desacompanhado de preparo. Impossibilidade. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.” (Apelação Cível nº [1000165-21.2023.8.26.0100](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 28/02/24).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária. Inadimplemento demonstrado e regular constituição em mora. Ação julgada procedente. Insurgência da autora quanto à declaração de rescisão do contrato. Sentença ultra petita. Inocorrência. Ausência de impedimento para cobrança de eventual saldo devedor do contrato após a venda do bem. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1028555-98.2018.8.26.0577](#), Rel. Milton Carvalho, j. 28/02/24).

“Prestação de serviço de confecção de prótese ortopédica. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Anulação da sentença que não se justifica. Demandada que não comprovou que a falta de entrega do produto ocorreu por culpa do autor, como alegou. Danos morais excepcionalmente configurados. Valor que não comporta majoração. Concessão de indenização de valor inferior ao postulado que não configurava decaimento. Súmula STJ nº 326. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.” (Apelação Cível nº [1001471-02.2023.8.26.0625](#), Rel. Arantes Theodoro, j. 29/02/24).

“Apelação. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Remuneração devida pela atuação do patrono em favor da ré em duas ações. Alegação da parte ré acerca da prescrição em relação ao

processo nº 0001091-89.2003.8.26.0368, com trânsito em julgado às partes em 22.09.2014 e baixa definitiva em 23.10.2014. Ajuizamento da presente demanda após o decurso do prazo quinquenal. Prescrição reconhecida. Verba honorária referente ao processo 0005197-74.2015.8.26.0368 que é devida, corrigida desde a data do arbitramento. Entendimento pacífico do C. STJ. Alegação da autora de que o ônus sucumbencial deve ser atribuído exclusivamente à requerida, ante o maior decaimento. Impossibilidade. Requerente que teve honorários arbitrados em somente uma das quatro ações pretendidas, o não configura decaimento mínimo. Fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não da condenação. Impossibilidade. Inteligência do art. 85, § 4º, III do CPC. Recurso da ré provido, improvido o do autor.” (Apelação Cível nº [1000921-07.2020.8.26.0368](#), Rel. Walter Exner, j. 29/02/24).

“Energia elétrica. Ação regressiva. Seguradora pleiteia reembolso da indenização paga a segurado por dano elétrico suportado. Laudo técnico unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservado o equipamento danificado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso da Seguradora Autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1001741-13.2023.8.26.0597](#), Rel. Lídia Conceição, j. 29/02/24).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Ação de cobrança – Decreto de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes – Extinção de vínculo societário – Acordo para a divisão de custos das despesas com manutenção para a fabricação de produtos até desocupação total de imóvel alienado pelo réu ao autor – Pleito formulado pela parte autora e tendente a que seja reembolsada pelos custos arcados unicamente por si – Deferimento – Desejado reconhecimento da redução de custos resultante da desocupação gradual do imóvel – Interpretação da transação celebrada - Inexistência de prévia avença para a formalização de uma redução gradual de custos, conforme expressamente exigido em contrato – Acolhimento do cálculo elaborado por Perito Contador - Cobrança de reembolso de despesas com honorários advocatícios em ação penal – Cabimento – A ação penal constitui um desdobramento do inquérito, que, certamente, não era esperado, mas induz a continuidade dos efeitos antes previstos – Procedência da ação - Integral sucumbência da parte ré - Recurso dos réus desprovido, provido apelo dos autores.” (Apelação Cível nº [1077580-22.2019.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 07/02/24).

“APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Cerceamento probatório. Inocorrência. Existência de prova escrita acerca do liame havido entre as partes. Declarações de diversos clientes e prestadores de serviços que alegaram vislumbrar os litigantes como sócios. Apelante recebia pagamentos diretamente dos clientes. Atribuição que aponta a existência da condição de sócio, uma vez que prestadores de serviço, como regra, não possuem tal autonomia. Possibilidade de contribuição, com a sociedade, através de serviços. Recibos e notas fiscais carreadas ao feito que demonstram ter o apelante empregado recursos próprios no empreendimento. Sociedade de fato reconhecida. Participação societária dividida entre as partes de forma equitativa. Precedentes. Limitação adstrita ao valor da causa. Dissolução da sociedade com data no trânsito em julgado da decisão. Inteligência do art. 605, IV do CPC. Apuração de haveres a ser efetuada pelo método do balanço de determinação, conforme diretrizes do art. 606 do CPC. Cálculos necessários a serem realizados em sede de oportuna liquidação de sentença. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1021984-43.2020.8.26.0577](#), Rel. Azuma Nishi, j. 07/02/24).

“PROCEDIMENTO ARBITRAL – Franquia - Cláusula inserida em contrato de adesão em negrito e com a rubrica de todos os contratantes – Cláusula válida – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1000653-78.2023.8.26.0260](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 15/02/24).

“Ação de exigir contas extinta sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, reconhecida a necessidade de ajuizamento de ação de conhecimento para apuração da existência de sociedade de fato. Apelação do autor. O pleito autoral deve ser interpretado como apuração de haveres, cumulado com reconhecimento de existência de sociedade de fato, em atenção aos princípios da efetividade processual e do aproveitamento dos atos processuais. Questão já analisada quando do saneamento, entendendo o Juízo "a quo", à época, por interpretar o pleito inicial desse modo, vale dizer, utilmente, em decisão confirmada por esta Câmara em sede de agravo de instrumento. No mérito, trocas de e-mails e comprovantes de pagamento suficientes para comprovar existência da

sociedade, ainda que em leitura literal do disposto no art. 987 do Código Civil. Doutrina de ARNOLDO WALD e de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO. De todo o modo, em linha com o princípio imemorial de direito que veda o enriquecimento sem causa, até mesmo seria de se dispensar começo de prova escrita. Precedentes do STJ e desta 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Incontroversa, ademais, a resolução da sociedade com relação ao apelante. Disposições contratuais sobre apuração de haveres inaplicáveis ao sócio excluído, dado que não integrava formalmente o quadro societário e, por conseguinte, não anuiu aos termos do contrato social. A apuração de haveres deve observar, por analogia, o procedimento para sociedades regularmente constituídas, quando omissa o contrato social. Incidência do art. 606 do CPC. Valor patrimonial da sociedade a ser apurado em balanço de determinação, em data-base a ser fixada pelo Juízo "a quo" quando da liquidação de sentença. Pagamento dos haveres apurados na forma do § 2º do art. 1.031 do Código Civil e do art. 609 do CPC, com juros de mora de um por cento ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data-base a ser fixada para a apuração. Jurisprudência desta Câmara Empresarial. Sentença reformada. Apelação a que dá provimento.” (Apelação Cível nº [1006248-06.2019.8.26.0161](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 28/02/24).

“AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS, PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR RETIDO PELA VENDEDORA (R\$ 100.000,00) COM AS DESPESAS POR ELA SUPOSTAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA/EMBARGADA. RECURSO QUE DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO. O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO EM 06/01/2020, POUCO ANTES DA DECRETAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19. EM MARÇO/2023, FOI DETERMINADO O FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE VÁRIOS SETORES, DENTRE ELES, BARES E RESTAURANTES. EM RAZÃO DISSO, O RÉU/EMBARGANTE SEQUEU DEU INÍCIO À EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES. EVENTO DE FORÇA MAIOR, E DECORRENTE DE FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO, QUE AUTORIZA, NA SITUAÇÃO CONCRETA, A RESCISÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. PERDA DA QUANTIA PAGA PELO COMPRADOR (R\$ 100.000,00). RAZOABILIDADE, SEM INSURGÊNCIA POR PARTE DO EMBARGANTE. SENTENÇA QUE DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA, PORÉM, PARA CONSTAR DE MANEIRA EXPRESSA A OBRIGAÇÃO DO RÉU/EMBARGANTE EM DEVOLVER O ESTABELECIMENTO COMERCIAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBJETO DO CONTRATO, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO, SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR RETIDO PELA APELANTE. APELAÇÃO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1036987-43.2022.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 28/02/24).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Apelação – Direito marcário - Ação de abstenção de uso e indenização – Marca GIROFLEX - Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo das rés. Preliminares – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Autora que comprovou a titularidade dos registros da marca – Transferência da propriedade marcária que inicialmente se operou mediante alienação fiduciária, devidamente averbada no INPI, a teor do que preconiza o art. 136, II, da LPI – Pedido de restituição formulado no bojo do processo de autofalência promovido pelas antigas titulares da marca no qual se reconheceu a titularidade da autora, aqui apelada, com trânsito em julgado ocorrido antes da

propositura da presente demanda, a evidenciar sua legitimidade ativa. Falta de interesse – Inocorrência – A proteção legalmente conferida pelo uso indevido da marca alheia não depende da prévia utilização desta – Função social da marca – A possibilidade de utilização da marca por quem não é seu titular depende do prévio reconhecimento de sua caducidade, não sendo possível cogitar-se de cancelar o mero apossamento por outrem – Preliminar rejeitada. Ilegitimidade passiva de Pontocom & Minimal – Comprovação documental da veiculação de anúncios de produtos expostos à venda com a menção da marca da apelada junto ao nome da requerida, a afastar a tese da ilegitimidade – Empresas que, ademais, fazem parte do mesmo grupo econômico, com realização de vendas conjuntamente, no mesmo endereço e tendo os mesmos sócios – Preambular afastada. Mérito - Aproveitamento parasitário perfeitamente demonstrado com a veiculação, pelas apelantes, de anúncios contendo menção à marca GIROFLEX, de titularidade da apelada - Dever de indenizar presente - Danos morais que se presumem na espécie - Redução do "quantum" indenizatório – Impossibilidade – Valor bem arbitrado pelo juízo singular, em consonância com os parâmetros aplicados nas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Honorários advocatícios - Pretensão de redução – Impossibilidade - Arbitramento que se deu em conformidade com o disposto no CPC - Ajuste da honorária, todavia, que se faz necessário, pois o montante arbitrado em desfavor da parte autora foi eleito com base em equidade, inadmissível na espécie – Possibilidade de ajuste nesta sede e de ofício, por se tratar de norma de ordem pública - Sentença parcialmente reformada - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014519-85.2022.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/02/24).

“Apelação – Ação declaratória de rescisão de contrato de franquia empresarial c.c. cobrança de cláusula penal – Sentença que julgou procedentes os pedidos preambulares para declarar rescindido o contrato por culpa da ré/franqueadora e condená-la ao pagamento de multa por inadimplemento contratual – Inconformismo da ré – Alegação de necessidade de rejeição da contradita referente à testemunha por si arrolada, nulidade da sentença, inexistência de contratos coligados e não incidência da cláusula penal – Subsidiariamente, caso reconhecida a interdependência econômica entre os contratos de franquia, locação comercial e patrocínio do MINAS TÊNIS CLUBE, a cláusula penal deve ser reduzida de acordo com a quantidade de lojas franqueadas de titularidade das autoras. Preliminar de nulidade em decorrência do desentranhamento da sentença erroneamente lançada nos autos – Rejeição – Lançamento equivocado de ato judicial nos autos que autoriza o seu cancelamento/desentranhamento de ofício - Dever do magistrado em sanar eventuais vícios processuais, que não implica em inovação ou alteração do decisum – Exegese do art. 139, IX, do CPC - Inexistência de vício - PRELIMINAR REJEITADA. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do livre convencimento motivado – Inadmissibilidade – Juízo de origem que fundamentou adequadamente o seu convencimento, inclusive indicando a correlação do entendimento com as provas coligadas aos autos pelas partes demandantes – Inteligência do art. 371 do CPC - Vício não configurado – PRELIMINAR REJEITADA. Mérito – Contratos coligados - Conjunto probatório coligado aos autos que denota a existência de negócio jurídico complexo entre as partes - Contrato de franquia empresarial, locação não residencial e patrocínio do MINAS TÊNIS CLUBE, que indicam a existência de propósito comum, unidade de operação econômica e interligação do ponto de vista funcional – Requisitos exigidos pelo E. STJ para caracterização dos contratos coligados/conexos preenchidos no caso concreto – Resilição do contrato de patrocínio pela ré com o MINAS TÊNIS CLUBE, que acarretou na denúncia do contrato de locação das unidades franqueadas de titularidade das autoras – Contradita da testemunha arrolada pela ré devidamente acolhida na origem -

Depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, inclusive, de testemunhas arroladas pela própria ré, que não infirmam a interligação entre os contratos – Rescisão dos contratos de franquia por culpa exclusiva da ré caracterizada - Incidência de multa rescisória – Alegação de redução da cláusula penal, com base na quantidade de lojas franqueadas de titularidade das autoras, que deve ser afastada – Ré que teve a oportunidade de inserir referida disposição, quando da subscrição dos instrumentos de cessão dos contratos de franquia em favor das autoras – Inércia caracterizada - Redução equitativa da multa rescisória para evitar enriquecimento sem causa – Possibilidade – Entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP - Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade - Multa que deve ser calculada com base no tempo remanescente de vigência dos contratos franquia – Exegese do art. 413 do Código Civil - Sentença parcialmente mantida – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1023508-13.2021.8.26.0554](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/02/24).

“Apelação – Ação de exibição de documentos – Sentença de extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto processual de validade e existência de cláusula arbitral (art. 485, incisos IV e VII, do CPC) – Insurgência das requerentes – Não acolhimento – Compete ao próprio Juízo arbitral apreciar pedidos de produção antecipada de provas ou exibição de documentos para viabilizar eventual autocomposição ou evitar a própria instauração do procedimento arbitral para resolução da controvérsia principal – Exegese do art. 381, II e III, do CPC – Juízo estatal que somente pode ser provocado em caráter excepcional, em caso de urgência decorrente da inutilidade do futuro provimento arbitral, ou do risco de perecimento da prova ou do próprio direito até que se instaure efetivamente o procedimento arbitral, com a nomeação dos árbitros e a apreciação de eventuais pedidos de tutela provisória de urgência – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1083380-26.2022.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 06/02/24).

“Julgamento conjunto dos agravos de instrumento nºs 2278914-60.2023.8.26.0000 e 2278788-10.2023.8.26.0000 interpostos contra a mesma decisão – Inconformismos da Massa Falida do Grupo Schahin e de Leite, Tosto e Barros Advogados Associados. Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Grupo Agroz – Decisão recorrida que homologou o plano de recuperação judicial, concedeu recuperação judicial ao Grupo Agroz e consignou que os valores decorrentes de eventual alienação da Fazenda Jatobá devem ser mantidos à disposição do Juízo Recuperacional, até decisão definitiva. Contraminuta – Arguição de intempestividade e ilegitimidade recursal – Recurso tempestivo – Oposição de embargos declaratórios pela Fundação Carlos Chagas, a operar-se o efeito interruptivo previsto no artigo 1.026 do Código de Processo Civil – Legitimidade recursal demonstrada – Recurso que pode ser interposto pelos terceiros prejudicados, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil – Recurso conhecido. Inconformismo da Massa Falida do Grupo Schahin quanto ao registro feito pelo D. Juízo de origem no sentido de que "os valores decorrentes de eventual alienação da Fazenda Jatobá devem ser mantidos à disposição do Juízo Recuperacional, até decisão definitiva" – Questão que será solucionada ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento nº 2284910-39.2023.8.26.0000, interposto pelas recuperandas contra o mesmo tópico. Homologação do plano de recuperação judicial – Arguição de ilegalidades no plano recuperacional – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações do plano de recuperação judicial pelo Poder Judiciário – Colegiado que já analisou, em diversas oportunidades, o imbróglia jurídico causado pela utilização, exploração e recebimento, pelo grupo em recuperação, dos bens dos seus

sócios – A despeito de tudo que fora decidido por esta Câmara nos diversos recursos interpostos pelas recuperandas e pelos seus sócios, verifica-se que no plano recuperacional, homologado pelo D. Juízo de origem, foram incluídos, novamente, bens e direitos dos sócios das recuperandas como forma de soerguimento da empresa – Colegiado que já havia rechaçado a ilícita e fraudulenta tentativa dos sócios, Ivan Fábio e Beatrice, de utilização da personalidade jurídica das recuperandas e do processo recuperacional para ocultar e blindar os bens pessoais contra credores que vêm, legitimamente, buscando a satisfação de valores por eles devidos – Decisão desta Câmara Reservada de que a inclusão dos bens e direitos de Ivan Fábio e Beatrice no plano de recuperação judicial não seria tolerada – Análise dos autos originários, dos seus respectivos incidentes e dos diversos recursos interpostos, que revela a prática reiterada e desleal das recuperandas e dos seus sócios, Ivan e Beatrice – Tentativa dos sócios de blindar seus patrimônios pessoais, o que é um ato de evidente má-fé, não apenas para com os seus credores pessoais, mas também em relação ao próprio processo recuperacional, pois, além de contrariar frontalmente a lógica e o espírito da legislação recuperacional, subverte os objetivos de reorganização e soerguimento econômico das sociedades em recuperação judicial – Contexto apresentado que ratifica a necessidade da intervenção judicial para afastar-se as cláusulas que preveem a inclusão dos bens pessoais dos sócios no plano recuperacional, tudo a garantir que a recuperação judicial cumpra sua função social e econômica, respeitando-se os direitos dos credores e preservando-se a integridade do ordenamento jurídico e das decisões colegiadas desta Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça que, repete-se, ratificou-as – Alegação de inviabilidade de recuperação econômico-financeira das sociedades do Grupo Agroz, em razão da exclusão dos imóveis originados dos sócios do plano de recuperação judicial, que não justifica a homologação do plano aprovado pelos credores – Alegação da Montblanc Participações S.A. de que o produto da venda da UPI I (na qual estão inseridos bens dos sócios) foi dado em garantia ao DIP formalizado com a recuperanda, de modo que a questão não poderia ser alterada em grau recursal, nos termos dos artigos 69-A e 69-B da Lei nº 11.101/2005 – Descabimento, até porque a boa-fé da financiadora restou infirmada, a afastar a proteção prevista no artigo 69-B da Lei nº 11.101/2005 – Consideradas as informações prestadas pelo administrador judicial, no sentido de que a utilização dos bens dos sócios foi fundamental para que os credores analisassem a viabilidade do plano proposto, de rigor a anulação do plano homologado, para que outro seja apresentado pelas recuperandas – Observação quanto à regularidade fiscal (no âmbito federal) – Decisão recorrida reformada em parte – Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2278788-10.2023.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 06/02/24).